

## 近三十年臺灣刑事司法史研究的 回顧與展望\*

林政佑\*\*

### 摘要

刑事司法是以「犯罪」與「刑罰」為核心，從犯罪的形成與出現、國家或有權機關如何對犯罪進行預防、偵查和審判，進而至國家或有權機關如何對違法者執法等一連串過程所涉及的制度與實踐。刑事司法史則以刑事司法所涉及到的制度運作、社會現象與相關行動者，例如：警察、法院、監獄等，作為歷史研究對象，從中觀察一個國家或地域如何進行社會控制，以及所呈現的法律與社會之間的關係。本文先以概觀的方式來簡介回顧近三十年來的臺灣刑事司法有關的先行研究之後，其次分析評述重要的著作與議題，藉此探討臺灣刑事司法史未來的發展可能性。

關鍵詞：刑事司法史、犯罪、刑罰、法律史。

---

\* 投稿日：2018年3月16日；接受刊登日：2019年1月28日。〔責任校對：賴奕霖〕。

本文寫作過程中，首先感謝「法律與歷史的交匯：台灣法律史二十週年」國際研討會（2017年11月30日至12月1日）上，許恒達教授、吳豪人教授、許玉秀教授、林文凱教授及其他先進惠賜寶貴意見。兩位匿名審查人提出的意見與寫作方面的建議，使筆者獲益良多，在此向諸位先進表達感謝之意。惟文責仍由筆者自負。

\*\* 輔仁大學法律學院法律學系助理教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/41714091.pdf>。



## 目次

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 壹、前言          | 參、前現代到現代的刑事審判圖像轉換     |
| 貳、臺灣刑事司法史研究近況 | 肆、犯罪史呈現的國家與社會關係       |
| 一、研究領域        | 伍、權力與規訓：Foucault的理論影響 |
| 二、研究分期        | 陸、現代性的探求              |
| 三、史料與研究趨勢的變遷  | 柒、結論                  |
| 四、學科與機構建制的影響  |                       |
| 五、比較研究下的刑事司法史 |                       |

## 壹、前言

2016年年底，最高法院在李宏基的家暴殺人事件的判決中，針對死刑提到：「歐洲西方世界，自十六世紀起，因文藝復興運動及稍後之工業革命，開啟近代文明，洵至現代，社會人文制度、經濟物質條件發達，相為配套，尊重生命，廢除死刑，無非水到渠成，歐洲人權公約由此揭示。但於東方世界，自古奉殺人償命為鐵律，咸認天經地義，尤其華人社會，視聽包青天故事，「開鋼」一聲令下，莫不大快人心，於今猶然。以此角度觀察，東、西文明相比，價值判斷迥異，係不爭的實情。<sup>1</sup>」這個論述方式，以非常簡化的方式來論證東、西方對於死刑文化的差異，顯示死刑的維持是符合我國社會。

對於這個論據，可以再提出的問題還是不少，特別像：東方世界是什麼？東方世界真的將殺人償命視為天經地義嗎？箇中的異質性和斷裂性等，純以東方這個範疇企圖解釋臺灣社會關於死刑的法文化，並未立基於臺灣社會的法文化與歷史變遷過程來加以論述，

---

<sup>1</sup> 最高法院105年度台上字第3424號刑事判決。

不得不說這樣的論證實在有些薄弱。吳豪人從《蕃族慣習調查報告書》中看到一百多年前的臺灣原住民族不採機械式的應報主義，甚至像排灣族自古以來就沒有死刑的傳統<sup>2</sup>，由此可以看到臺灣多元法文化根源中的異質性。因而本件最高法院判決中所認為的「天經地義」，恐怕經不起實證研究的檢視。這個判決對於臺灣刑事司法史的研究掌握有所不足。

臺灣刑事司法史顧名思義指以研究臺灣刑事司法有關的歷史。所謂「刑事司法」是以處理一個社會中的「犯罪」與「刑罰」為主的複雜系統，涉及到不少行動者與目標，主要像是政府如何進行社會控制以維持秩序、減少犯罪、進行執法等。從人民的角度來看，除了這樣的社會控制與國家權力如何介入人民的生活之外，人民對「犯罪」與「刑罰」又是如何想像和行動，這也是刑事司法的範圍。刑事司法史即以這個系統與所處的社會之間的互動為主題，觀察刑事司法中的某個課題與當地社會變遷的關係。從臺灣史學界近年來對臺灣史研究的回顧來看，回顧的文獻中或多或少包含這些刑事司法史研究，相關研究也歷年持續有所累積。但是，過往的研究回顧多將其歸類在不同議題的範疇下為多，鮮少以刑事司法史的角度來切入回顧，比較難看到臺灣刑事司法史研究的研究變化，爰此本文不揣淺陋，以臺灣刑事司法史研究為主要範疇來進行研究回顧，希冀讓學界看到臺灣刑事司法史研究的議題概況與未來可能的課題。

另外，本文將刑事司法史再細分為以下幾個類別來探討：1. 刑事法律史：探討刑法、刑事訴訟法乃至特別刑事法規為主的研究，其中包含法規的立法形成、司法裁判運作等。2. 犯罪史：以特定的犯罪類別為中心，探討該犯罪的形成與變化，以及該犯罪與社會之

---

2 吳豪人，「野蠻」的復權：台灣修復式正義與轉型正義實踐的困境與脫困之道，台灣人權學刊，1卷3期，頁82-83（2012年）。

間的關係等研究。3. 刑罰史：將特定刑罰的形成與運用作為研究主題。4. 刑事司法相關人員史：聚焦在刑事司法系統有關的行動者，探討該行動者的歷史研究。這些類別彼此之間不是完全毫無關係，往往相互有所關連，特別像刑事法律史的研究往往與其他類別的研究有所交錯。

本文回顧戰後特別是1990年代以後，以臺灣刑事司法為主題的歷史研究作品，除了臺灣出版的專書論文與碩博士論文之外，也蒐羅有關的日文與韓文文獻，製作成附表，以研究時期、研究領域、相關學科與研究方法、利用的史料等角度來分析先行研究所關注的議題和其研究所代表意義，由此來看到這三十年來臺灣刑事司法史的研究概況。進一步，本文再從這些先行研究中所聚焦的議題、理論，加以討論，由此更深刻地看到現今臺灣刑事司法史的研究課題成果與未來發展的可能。

就研究成果的回顧，本文在此先說明選擇的標準。首先是以臺灣為主的刑事司法相關的歷史研究，從而蒐羅涉及到犯罪、警察、檢察官、刑罰執行等研究。其次，眾所周知清治時期臺灣的法律是民刑不分，如果不加以區別，會使得清治時期的研究回顧變得過於龐大，權宜之計會借用現在的刑事司法的視角作為選擇的標準。第三，對戰後臺灣刑事法律史的研究而言，清末民初與民國中國的法制變遷亟有其重要性，唯如果該研究探討的範圍只限於民國中國或清末民初，而沒有將範圍延伸至臺灣的話，暫且容許割愛。

## 貳、臺灣刑事司法史研究近況

### 一、研究領域

首先，從前面所提的四個研究類別整體來看，近三十年來，刑

事法律史的先行研究最多，數量約佔三分之一，特別是在日治時期與戰後時期的一般刑法與刑事訴訟法，乃至於特別法，像是匪徒刑罰令、集會遊行法等，可以看得出來在日治時期與戰後對於刑事法律的變遷探討已經有豐富的成果，當然箇中還有不少可以開拓的區塊，像是：刑事訴訟法制和刑事法內部的一些議題，都值得再加以深化研究。

要特別提的是在刑事法律史中的法思想史的部分，已有一些學術作品就戰後刑法學與刑事訴訟法學說的發展進行回顧，以及許多先行研究對西歐或美國的刑事司法中的概念與思想以歷史學或社會學方式的解析，讓讀者看到該概念與思想自身的脈絡與變遷<sup>3</sup>，引發進一步結合本土經驗的研究的可能，對於刑事司法史研究的發展是非常重要的推動力。不過可能由於這方面涉及的背景知識、語言門檻較高，就一個特定的刑事司法概念或思想，從歐陸或英美的出現，再加上可能經過日本的繼受轉化，最後到臺灣的變遷過程，如此概念的系譜考察的研究仍非常有限，但這樣的研究對於法學上的討論往往有其重要性。另一方面，法學知識或法思想的主要生產者，也就是法學者或法律實務工作者的人物史書寫對於法律史研究亦非常重要。可以透過一名法學者的成長過程及遭遇、所接受的教育與關心的議題，來觀察為何這名法學者會形成這樣的學說見解，以及這些學說見解又如何發揮影響力。近代以來的法學者或法實務工作者的研究雖有一定的成果<sup>4</sup>，但其他的日治時期或戰後的刑事

---

3 例如：參見陳惠馨，〈德國近代刑法史〉，修訂2版（2016年）；許恒達，〈刑法法益概念的茁生與流變〉，月旦法學雜誌，197期，頁134-151（2011年）；許恒達，〈「行為非價」與「結果非價」——論刑事不法概念的實質內涵〉，政大法學評論，114期，頁215-300（2010年）；徐育安，〈費爾巴哈之故意理論及其影響——以德國刑法為核心〉，政大法學評論，109期，頁1-57（2009年）；許恒達，〈實體真實發現主義〉之知識形構與概念考古——以中世紀至現代初期之德國刑事程序發展史為中心，政大法學評論，101期，頁137-192（2008年）；許玉秀，〈犯罪階層體系及其方法論〉（2000年）；李茂生，〈權力、主體與刑事法〉（1998年）。

4 例如：參見吳豪人，〈殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像〉（2017年）；

法學者的法思想又是如何？目前已有口述歷史或傳記或回顧型文獻<sup>5</sup>，如何站在這些基礎上進行更系統性地探討，尚有待開發深掘。

犯罪史的成果整體而言，多座落於戰後與日治時期的政治犯罪這一塊的研究，尤其是政治犯罪為多。這樣的結果也許因為本文不可避免地用民刑分立的觀點來區別選擇有關清治時期的先行研究所產生的誤差。其他的一般犯罪在墮胎罪、通姦罪以及日治時期的犯罪統計概觀，則已有先行研究進行開拓。

至於既有的刑罰史研究，清治時期有關於臺灣的刑罰制度與運用相關的研究在戴炎輝的大作之後，就較少有研究者持續跟進，固然整體清代的刑罰史研究已經有一定的累積，但以臺灣為地域進行相關刑罰制度與運用的探討，仍屬有限。日治時期的刑罰體系除了自由刑和笞刑之外，還有罰金刑與死刑等議題尚值得繼續發展。戰後的刑罰史則多集中在監獄與死刑，除了這兩者的歷史再進行深化之外，其他刑罰的研究也有再探討之空間。

刑事司法相關人員的歷史研究中可以看到多集中在警察與日治時期保甲的部分，而且不同領域對這些議題的投入與研究甚多。近代法所帶來的法律專門職業中法官、檢察官與律師當中，刑事律師的相關研究仍處於較為不足，在這一部份或許受限於史料的關係，

---

王泰升，以台灣法制研究為志業的師齒松平，台灣本土法學雜誌，89期，頁5-18（2006年）；王泰升、堯嘉寧、陳韻如，戴炎輝的「鄉村臺灣」研究與淡新檔案——在地「法律與社會」研究取徑的斷裂、傳承和對話，法制史研究，5期，頁255-325（2004年）。

5 口述歷史參見如：司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（一）（2004年）；司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（二）（2006年）；司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（三）（2007年）；司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（四）（2008年）；司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（五）（2010年）；司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（六）（2011年）；司法院編，台灣法界耆宿口述歷史（七）（2013年）；王泰升、曾文亮，台灣法律人的故事（2011年）等。回顧型文獻參見如：林東茂，山田師刑法思想，月旦法學雜誌，158期，頁119-123（2008年）。

不過戰後的部分，刑事律師的活動相信可以再多透過口述歷史等方法加以深掘。除了以上的專門職之外，還有例如：監獄看守或法警等，這些也可以多投入關注。

## 二、研究分期

刑事司法史的通史專書仍算不多，主要以王泰升的《台灣法律史概論》<sup>6</sup>為主，該書結合許多的史料和先行研究成果，就原住民時期到戰後至今的臺灣憲政、民事、刑事等法律與社會的變遷有清楚且易懂的描述，透過本書可以掌握臺灣刑事司法史的變遷輪廓。另外一本則是王泰升的《臺灣檢察史》。該書以檢察官為主要討論對象，從荷蘭統治時期開始分析。本書一方面分析日治時期檢察制度和運用狀況、檢察官的待遇和出身以及審檢警等關係，並且利用文學作品和台語大成等資料來討論檢察官的社會形象；另一條軸線則觀察中華民國法體制下的檢察官制度的形成，其後檢察官制度在臺灣的深化過程<sup>7</sup>。其他則有少數的學位論文以通史的方式來撰寫刑事司法內的特定議題。

荷治時期的犯罪或刑罰的先行研究仍屬於非常有限的狀況。主要是鄭維中的著作，其利用《巴達維亞城日記》、《東印度事務報告》等許多第一手史料，探討荷治時期社會秩序的研究中，也觸及到犯罪或刑罰的制度。在荷蘭人針對當時所發生的執法行刑時，漢人被賦予一定地位的參與形式，由此形成當時的統治架構外，也可以看到在荷治時期中當局如何透過司法將基督教的罪與罰的觀念滲透至原住民生活中，以及漢人與荷蘭人兩個民族背後的法文化衝突和調和<sup>8</sup>。

---

6 參見王泰升，台灣法律史概論，5版（2017年）。

7 參見王泰升，臺灣檢察史：制度變遷史與運作實況（2008年）。

8 參見鄭維中，荷蘭時代的台灣社會：自然法的難題與文明化的歷程（2004年）。

清治臺灣的刑事法律制度與組織的研究，以戴炎輝的《清代臺灣之鄉治》<sup>9</sup>為先河，結合《淡新檔案》、《岸裡社文書》等一手史料，就清治時期臺灣的地方官府組織與鄉村的鄉庄有一番詳細地考證，可以說是清治時期臺灣史研究的重要經典作品。不過近年來，清治時期的刑事司法史研究的成長量有趨緩的傾向。近期清治時期的刑事司法史研究多是利用《淡新檔案》來分析審判圖像、犯罪的狀況與監獄，特別是審判圖像的部分可以說是清治臺灣刑事司法史的研究熱門議題。

日治時期刑事司法史在近二十年有大幅度的累積。早期的日治刑事司法史研究側重於殖民壓迫的面向，著重於刑事法制的架構分析與治安法制。後來，王泰升的法律繼受的研究觀點帶給日治時期刑事司法史研究一個新的境界，亦即除了殖民壓迫的面向外，以臺灣為主體來看從前現代到現代的法律繼受又是如何？在這當中的日本統治對臺灣社會的影響如何描述和評價？王泰升的博士論文《台灣日治時期的法律改革》將臺灣視為一個政治共同體，分析日本統治帶給臺灣的法律變革與法律經驗，利用臺灣總督府檔案、已出版的法院判決輯錄、時人的論著、臺灣知識份子所發行的報紙及相關文學作品、有日治時期經驗者的訪問等，詳細地論證日治時期臺灣的刑事司法制度與傳統中國法下的差異，以及日治時期下的法律的特色。本書確立了一個重要的論點，從法律繼受的觀點來看，日治時期五十年的法律確實有帶來現代西方法的一面，也有其殖民統治的一面，從史實來看多為日本帝國的利益，非著眼於臺灣人民的利益。由此開啟了一個有別與日治時期刑事司法壓迫統治論的觀點。刑事法律與刑事政策可以說是貫穿整個刑事司法運作的制度基礎，藉由王泰升的刑事法律史綜論為基礎，除了刑事法律之外，不少研究者針對相關的刑事偵查與程序、犯罪、刑罰與刑事司法相關

---

9 參見戴炎輝，清代臺灣之鄉治（1979年）。



人員等議題加以探討分析，提供豐厚的累積成果。

戰後臺灣刑事司法史研究與戰後臺灣史研究發展脈絡息息相關，特別是戰後臺灣刑事司法史的研究多數集中在二二八事件、白色恐怖等議題的探討。除此之外，戰後臺灣刑事司法中特定的概念史、刑事訴訟制度、特別法制像是流氓取締與集會遊行等、監獄與死刑等議題已有先行研究加以探討。尚有一些研究利用官方的統計資料，進行敘述統計分析來看出戰後特定犯罪或刑事政策背後所掩藏的事實<sup>10</sup>。值得一提的是，結合法律社會學的研究觀點與手法，也使得戰後臺灣刑事司法史研究的數量有所增加，不僅是透過口訪等方式帶來刑事司法史的史料累積，理論的切入也提供一定的刺激。特別像刑事司法特定議題與社會運動的關係，更是得到不少關注。例如：李佳玟從婦運的角度來觀察戰後臺灣近幾年來的性侵害犯罪的變遷，分析背後的邏輯思維與影響因素等<sup>11</sup>；張蕙蘭的碩士論文看到性侵害的相關立法與婦女運動的緊密關係，而不同的專業體系之間也彼此相互衝突和對抗，如此對性侵害立法與實際運作產生影響<sup>12</sup>。湯詠煊用構框理論來重新審視婦運倡議對強暴法制改革的歷史，藉此來看到1999年刑法「妨害性自主罪章」的修法歷史意義<sup>13</sup>；李品儀從法律與情感的角度來探討白玫瑰運動的形成和變遷，以及其對於修法的影響<sup>14</sup>。

另一方面，也有研究者以自身參與修法過程的經驗，道出自己的修法理念與實際草案的落差，例如：李茂生以自身參與少年事件

10 例如：參見蘇凱平，再訪法實證研究概念與價值：以簡單量化方法研究我國減刑政策為例，臺大法學論叢，45卷3期，頁979-1043（2016年）。

11 參見李佳玟，近年來性侵害犯罪之刑事政策分析——從婦運的角度觀察，收於：在地的刑罰·全球的秩序，頁61-119（2009年）。

12 參見張蕙蘭，控制性侵害，國立臺灣大學社會學研究所碩士論文（2007年）。

13 參見湯詠煊，一個強暴，各自表述？——從框架觀點省視戰後婦運的強暴法律改革（1971-1999），國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2013年）。

14 參見李品儀，白玫瑰運動之研究——從情感、社會運動與法律修正之角度切入，國立成功大學法律學研究所碩士論文（2014年）。

處理法修法活動，針對少年事件處理法草案所撰寫的一系列文章<sup>15</sup>。從這樣的研究中可以看到對於戰後中華民國法體系下，特定的刑事司法議題的問題形成緣由，以及作為法律繼受國的我國又是如何整併外國的相關法制，由這樣的研究可以讓我們看到戰後刑事司法議題的歷史性，相信未來也可以成為刑事司法史研究的重要史料。

此外，就兩個以上時期的刑事司法進行分析的研究，也就是縱向型的比較研究雖然目前研究成果不多，主要以王泰升《臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」》一書為主<sup>16</sup>，觀察日治以來到戰後，近代法律繼受與社會的變遷過程，以看到「內地延長」到「去內地化」或「臺灣化」的轉變，在該書透過「內地化」與自主繼受等概念，分析日治到戰後的刑事司法制度之變遷。其他作品在探討戰後的刑事司法史研究中，有一些研究會帶到日治時期與戰後時期的比較，像是吳俊瑩討論違警罰法<sup>17</sup>或林慧靜的碩士論文<sup>18</sup>中都有提到日治時期的狀況。這樣的比較思維有助於我們理解臺灣的刑事司法的實際運作狀況，以及複數政權下對同一制度或類似制度運作的異同。

### 三、史料與研究趨勢的變遷

從附表所呈現的時序來看，1990年代以前以臺灣刑事司法史為議題或者有研究到臺灣刑事司法史的研究主要集中在清治時期的刑

---

15 參見李茂生，八四年版少事法草案起草經過及評釋（上），刑事法雜誌，39卷4期，頁1-17（1995年）；李茂生，八四年版少事法草案起草經過及評釋（下），刑事法雜誌，40卷1期，頁44-68（1996年）。

16 參見王泰升，臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」（2015年）。

17 參見吳俊瑩，戰後臺灣關於「違警罰法」的批判內容與脈絡考察，臺灣文獻季刊，66卷3期，頁151-196（2015年）。

18 參見林慧靜，花蓮監獄的歷史變遷（1937-2010），國立東華大學臺灣文化學研究所碩士論文（2011年）。

事法律史，以及日治時期的警察史與刑事法律史的部分。前者受到矚目主要可能受到傳統中國法律史研究的影響；後者受到矚目的原因或許是因為對日治時期向來有警察政治型態的印象<sup>19</sup>。日治時期相關的先行研究有一個主要特色，他們透過日治時期刑事司法相關的法律條文來進行分析，由此看到日治時期刑事司法的殖民性格，但也因此對法律與社會之間的互動勾勒就不夠多。另外，就清治刑事司法的研究區塊，戴炎輝利用淡新檔案以及許多的方志，詳細地刻畫當時臺灣包含刑事司法在內的相關制度與組織架構，對於清治時期刑事司法的研究史有著極為重要的地位。邱純惠利用淡新檔案來分析臺灣北部的犯罪狀況，由此看到犯罪的類型與當時臺灣社會局勢的變遷。

進入到1990年代以後，在日治時期刑事司法史研究的部分，隨著民主化的鞏固，日治臺灣史研究逐步脫離過往政治上的箝制，研究也逐漸活潑起來。日治時期重要一手史料之一「總督府檔案」也隨之受到更大的重視，研究者除了二手地接觸過去省文獻會出版的總督府檔案選編外，就總督府檔案也有相關的解讀課程和數位化，擴大總督府檔案在研究上被運用的可能。日本方面以檜山幸夫為首的研究團隊，就臺灣總督府檔案加以分析和介紹，其中亦對於日治初期的監獄制度進行細緻的分析<sup>20</sup>。

除了總督府檔案之外，伴隨著解嚴，二二八事件與白色恐怖平反和追究真相的聲浪高漲，促使政府就相關史料加以整理和提出報告，像是臺灣省議會決議臺灣省文獻會整理二二八事件相關史料，在1990年代前期出版；李登輝於1991年指示行政院成立研究二二八

---

19 林玉茹、李毓中編，戰後臺灣的歷史學研究1945-2000（七）：臺灣史，頁208（2004年）。

20 參見檜山幸夫，台灣における監獄制度の確立，收於：中京大学社会科学研究所台湾總督府文書目錄編纂委員會編，台灣總督府文書目錄（5），頁465-513（1998年）。

事件小組，除了調查二二八事件的真相外，相關的資料影印保存於中央研究院近代史研究所，報告成果亦於90年代後期出版；陳水扁執政時期，將許多可能涉及白色恐怖的國防部軍事法庭審判檔案解密，供人檢視。不少白色恐怖的相關檔案解密後也移管至檔案局。另外，民間就二二八事件與白色恐怖相關資料的整理出版，如雨後春筍般地進行<sup>21</sup>。

這一波檔案的整編和出土促成二二八事件與白色恐怖的相關研究成為可能，並反映到臺灣刑事司法史的研究，像是羅詩敏的碩士論文《二二八事件之法律史考察》<sup>22</sup>有鑑於當時歷史學界雖然對於二二八事件之歷史事實研究有一定的解明，可是與法律相關的部分仍然不足，因此該文以探討當時的法律體系以及相關運作是否依照法律而為之等當作問題意識，利用中央研究院近代史研究所的二二八事件檔案與民間資料，整理了二二八事件所涉及的法律問題，然後從法治觀點分析當時國家行動與法律規範之間、官方與民間法治觀的落差，說明當時國家作為的違法性以及二二八事件背後的法治觀念衝突。

除了這一波的檔案公開外，近年中央研究院臺灣史研究所整編出版的「保密局臺灣站二二八史料」持續推進二二八事件研究，使其有新的開展。曾文亮即運用這一批資料以及2002年所出版的《二二八事件檔案彙編》，分析國民政府體制下政治、軍事和法律的關係<sup>23</sup>。劉恆奴也利用「保密局臺灣站二二八相關檔案」和近史所、國史館所出版的二二八事件資料，探討二二八事件中的自新制度，從民國中國時期的自新制度的起源，來看到戰後初期臺灣一些縣市

---

21 參見張炎憲，白色恐怖與轉型正義，收於：張炎憲、陳美蓉編，戒嚴時期白色恐怖與轉型正義論文集，頁1-15（2009年）。

22 參見羅詩敏，二二八事件之法律史考察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2000年）。

23 參見曾文亮，二二八事件中的叛亂與懲罰：兼論戰後初期國民政府的政治、軍事與法律關係，臺灣史研究，22卷4期，頁83-122（2015年）。

的自新制度及其使用的狀況<sup>24</sup>。

白色恐怖相關的刑事司法史研究中，例如裘佩恩探討戰後政治犯的法制度與實際適用狀況，由此觀察法律在政治案件中所扮演的角色<sup>25</sup>；蘇瑞鏘運用了檔管局及其他機關的檔案就政治案件的處置流程有一番解明<sup>26</sup>；謝孟達研究檔管局與補償基金會中所藏的依照懲治叛亂條例所判處死刑的判決書，來分析軍事法官的選擇空間<sup>27</sup>。劉芳瑜爬梳民國時期的反革命罪條例到懲治叛亂條例的變化，以及民國中國時期的政治案件審判模式如何於戰後繼續影響臺灣，如此看到戒嚴時期的審判的形式合法性的形成<sup>28</sup>。這些研究也一定程度上回應著臺灣社會對轉型正義的呼聲與渴望。

除此之外，在臺灣刑事司法史有關的史料中，不可不提的是2008年日治法院檔案的整編與公開，可以說是具有高度重要意義。過往在研究日治時期法律適用與解釋上多半利用覆審法院或高等法院判例集，鮮難使用到地方法院的判決。所幸日治法院檔案的出現，其時間範圍從日治初期到結束，包含地方法院的刑事與民事判決，橫跨日本舊刑法與新刑法兩部刑法典所適用的判決。有關日治時期刑事判決，現今日本對於第二次世界大戰以前的刑事判決是限制公開使用，而且多集中在明治時期，使用的方便度不若臺灣。透過日治法院檔案相信是可以一窺日本帝國的刑事司法使用的一斑。

24 參見劉恆奴，二二八事件中的自新：以臺中、嘉義、臺南、高雄為中心，臺灣史研究，21卷4期，頁105-146（2014年）。

25 參見裘佩恩，戰後臺灣政治犯的法律處置，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（1997年）。又，關於戒嚴時期相關制度的運作與體系性的分析，以及由此延伸的法與道德問題的討論，參見黃丞儀，戒嚴時期法律體系的未解難題與責任追究，收於：臺灣民間真相與和解促進會編，記憶與遺忘的鬥爭：臺灣轉型正義階段報告（三）面對未竟之業，頁15-70（2015年）。

26 參見蘇瑞鏘，白色恐怖在臺灣——戰後臺灣政治案件之處置（2014年）。

27 參見謝孟達，生死之間：戒嚴時期政治案件死刑判決之研究，國立政治大學國家發展研究所碩士論文（2012年）。

28 參見劉芳瑜，威權時期的「擺樣子公審」：國民黨對政治案件「形式合法性」的操作，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2015年）。

然而既有刑事司法史研究使用日治法院檔案者，仍然非常少數，主要有：劉彥君透過日治法院檔案觀察法院如何解釋和適用匪徒刑罰令，發現「起訴罪名與定罪罪名不符」的狀況，特別是在匪徒刑罰令與強盜罪之間的解釋適用上有所差異，由此看到法院在適用法條上的相對自主性，並且也發現匪徒刑罰令不見得是完全用來處罰所謂的抗日份子<sup>29</sup>。還有王祥豪的碩士論文利用日治法院檔案詳細地整理與分析在日治後期國家法如何處置政治異議者，發現法院在這些處置中有自身的相對自主性，法院在其形式合法性當中對於右派的言論比較寬容，以及到了戰爭時期一般市井小民也可能被當成政治異議者來處置<sup>30</sup>。日治法院檔案利用者少的原因，固然來自於其需具備日治時期法律的專業知識與古文書解讀能力之外，相較於臺灣總督府檔案或其他文書有相關的解讀課程，日治法院檔案則在這一部份稍有不足。

#### 四、學科與機構建制的影響

接下來要提的是教育機構與人員的建置，帶動刑事司法史相關學術社群的形成。單純有史料，卻沒有人引導介紹，難以召喚更多研究者的投入。教學機構與研究人員的研究關心的差異性與多樣性往往可以開拓學習者的視野，眼界的打開與轉換可以提高對這個世界的認識。

以日治時期臺灣法律改革為博士論文的王泰升至臺灣大學任教，以及其博士論文中文版於1997年的出版，帶動了臺灣法律史的研究風氣，以臺灣這一塊土地為軸心來建立法律與社會變遷的關心，而不再只著眼中國法律史。這一點也是與過往日治時期法律史

---

29 參見劉彥君，強盜或抗日？：以日治法院判決中的「匪徒」為核心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2005年）。

30 參見王祥豪，日治後期國家法對政治異議者的處置，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2009年）。

研究的重要差異，亦即除了法條之外，也要看到「臺灣社會」，法律和社會之間兩者如何互動，人民的法律生活又是如何等課題和面向，形成「法律社會史」研究取徑<sup>31</sup>。透過這個研究取徑一方面提供一個新的視角來看待傳統中國法律史與臺灣的關係，一方面也就日治和戰後時期臺灣法律史的研究打下了基礎，由此形成臺灣法律史的研究社群。刑事司法史雖然或許可以獨立看待成一個領域，但其中許多知識需要仰賴臺灣法律史的知識。在1990年代後半，接受王泰升所指導的碩士論文，就日治時期臺灣的警察制度、法曹等議題有大幅度的推進，其後不少臺灣刑事司法史研究都多有引用這些文獻，像是李崇禧的日治時期警察制度之研究是研究日治時期警察史不可欠缺的重要先行研究<sup>32</sup>。

法律制度是作為我們在認識社會事實的重要根本。換句話說，我們往往需要透過掌握制度，來釐清該社會事實是如何運作，在歷史研究上更是如此。透過臺灣法律史研究，奠定對制度掌握的可能後，才能有著對歷史事實更精確的認識與書寫。本文在前述也提到刑事法律史會與其他研究領域有著很多的重疊，這是因為刑事法律史作為其制度運作根本的關係。

進入到2000年代以後，不管是在臺灣刑事司法史研究史或者是臺灣史研究史上佔有重要地位的即是配合國家本土化政策，在幾所大學機構成立臺灣史研究所，像是臺灣師範大學、政治大學等，此舉使得臺灣史研究能夠有更多的新血投入。因應臺灣史研究所的設立，臺灣史學界的碩博士論文撰寫臺灣刑事司法史相關研究者也有所增加，整體而言從附表以觀，學位論文在臺灣刑事司法史研究上佔有極大的比例，品質雖然良莠不一，但不少議題的探討往往需要

---

31 王泰升，具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，頁1-38（2010年）。

32 參見李崇禧，日本時代臺灣警察制度之研究，國立臺灣大學法律研究所碩士論文（1996年）。

仰賴學位論文來補足空白。臺灣史相關機構的建立也象徵揮別過去許多研究是禁忌的年代，特別像日治時期與戰後的政治史等，這些研究的可能性帶動了刑事司法史研究的產出。法學與歷史學界的碩博士論文在臺灣刑事司法史研究中佔有很大比例，而且也開拓了許多的課題，填補先行研究的空白。同時，值得注意的是警察史研究佔刑事司法相關人員史的研究最大比例，而警察史的研究又以警察學系的研究者和研究生撰寫為多。

從研究者的專業來看，除了法學與歷史學的投入之外，其他學科像犯罪學、警察學、經濟學、政治學等亦有所投入，顯示刑事司法史研究的跨學科性格。不過也有一些值得後續研究者需要思考的問題：特別是在進行類似議題的研究時，可以看到有會有先行研究在文獻回顧的掌握與詮釋上的差異，例如：犯罪學學者張淑中的「臺灣獄政法制史研究」探討中華民國法制下的監獄法制，主要使用2008年法務部出版的『歷史印記：百件珍貴獄政檔案』來鳥瞰介紹中華民國法制下的監獄法制變遷。惟其中在註腳的部分提到：「上述有關『獄政』的重要法令，雖與『日本帝制時期』在監獄行刑的毫無章則情形相比，顯不相同」<sup>33</sup>，此處的「日本帝制時期」推測應是指日本統治時期的臺灣，但日治時期臺灣的監獄行刑制度，已如一些先行研究指出是有著監獄法制，是否能用「毫無章則」來詮釋，不無疑問。這也許顯示彼此對話的程度有限，如何加強彼此的對話交流，會是一個重要課題。

## 五、比較研究下的刑事司法史

從橫向的跨國比較來看的話，主要集中在日治時期臺灣刑事司法史的研究有。例如：王泰升在《台灣日治時期的法律改革》中不僅探討到日本當時的法制狀況，也有參照朝鮮的法制。另外，筆者

---

<sup>33</sup> 張淑中，臺灣獄政法制史之研究：從臺灣民主與保障人權角度分析，犯罪、刑罰與矯正研究，5卷1期，頁32（2013年）。



亦就殖民地臺灣與朝鮮的監獄法制與實際運作狀況進行比較分析，並就差異處提出解釋<sup>34</sup>。從附表也可以看到，除了像是向山寬夫與新井勉甚早就對日治臺灣殖民法制的關注外，我們也可以看到日本學界或韓國學界在90年代末期開始對日治臺灣刑事司法制度逐漸累積一些研究成果，甚至有些研究是帶著比較研究的觀察角度。例如：釜山大學的文竣暎探討日治前期的刑事司法制度的形成，像是六三法、法院制度、犯罪即決制等<sup>35</sup>，由此試圖看出殖民地之間的制度連鎖面向。可以看到將同樣是殖民地的朝鮮或者日本內地本身的發展狀況放進視野之內，可以進一步地形成比較殖民地或帝國史的可能<sup>36</sup>，由此釐清日治時期臺灣刑事司法的特殊性與共通性；鄭根埴另文以朝鮮的檢閱規定基準進行分析，並同時分析和比較當時的日本內地和臺灣的出版檢閱規定，發現在檢閱規定基準上，兩個殖民地有些不同的規定和影響之處，特別是朝鮮的檢閱基準較臺灣的基準要具體化且管制的項目也來得多，其中有些是朝鮮自身的特殊性以及朝鮮對帝國的反抗性<sup>37</sup>。

本文相信跨國的共同研究與交流仍會持續不斷地帶動日治臺灣刑事司法史研究的可能，這能夠深化我們了解日治時期臺灣刑事司

34 林政佑，법, 식민주의와 근대성: 비교의 시점으로 본 식민지기 감옥 법제의 고찰[法、殖民地主義與現代性：從比較視點來看殖民地朝鮮與臺灣的監獄法制考察]，收於：국제고려학회 서울지회 편[國際高麗學會首爾支部編]，한국학과 조선학, 그 쟁점과 코리아학2[韓國學與朝鮮學，其爭點與高麗學2]，頁191-221（2018年）。

35 參見文竣暎，帝國日本の 殖民地 刑事司法制度의 形成- 1895~1912년 臺灣과 朝鮮의 法院組織과 刑事法規를 중심으로[帝國日本の殖民地刑事司法制度形成：以1895-1912年臺灣與朝鮮法院組織與刑事法規為中心]，법사학연구[法史學研究]，23期，頁97-138（2001年）。文竣暎，殖民地司法制度の形成と帝国への拡散—初期台湾型司法制度の成立に至る立法過程を中心に—，淺野豐美、松田利彦編，殖民地帝国日本の法的構造，頁33以下（2004年）。

36 有關帝國史的研究及其特徵，請參見駒込武，世界史のなかの台湾殖民地支配：台南長老教中学校からの視座，頁24（2015年）。

37 鄭根埴，식민지검열과 ‘검열표준’—일본 및 대만과의 비교를 통하여[殖民地檢閱及「檢閱標準」：比較日本與臺灣]，大東文化研究，79期，頁7-43（2013年）。

法的特徵與日本帝國殖民統治的面貌。只不過如何將比較研究擴及到日治時期以外的臺灣刑事司法史研究，會是一個值得討論的課題。

## 參、前現代到現代的刑事審判圖像轉換

許多研究集中在刑事法律的運作和審判，這些研究帶給我們什麼樣的意義？我們可以從清治到日治乃至戰後的這些議題的重要性研究中，看到前現代到現代的刑事審判圖像的變化。

不少的清治時期刑事法律史先行研究，提供了我們一個清治時期臺灣刑事司法的審判圖像輪廓<sup>38</sup>。先行研究多透過《淡新檔案》等史料來爬梳清治時期臺灣的司法運作。像是陳韻如以淡新檔案中的姦拐案件為主，從州縣檔案的視角來觀看整個清帝國的司法運作，由此看到當時臺灣的社會結構，以及民眾與官府在面對紛爭時所採取的態度與方法的多樣性，突顯中央檔案所示的案例與地方官府運作的落差<sup>39</sup>。堯嘉寧探討淡新檔案中的戶婚田土錢債等案件中所呈現的官府的觀點、當事人的觀點以及官民雙方的互動，透過案例的實證分析看到官府與當事人之間在紛爭解決上觀點差異之外，官府的裁決雖有逸出法典之處，非意指官府得以恣意妄為，其仍是處在統治者所期待的秩序與價值觀底下進行裁決；另外一面也看到民間所存在一定功能的紛爭裁決機制<sup>40</sup>。王泰升、曾文亮與吳俊瑩

---

38 關於這一個議題的討論，涉及到滋賀秀三、黃宗智與寺田浩明等人的論爭，受限於篇幅在此並不詳述，參見王泰升、堯嘉寧、陳韻如（註4），頁255-325。林文凱，清代法律史研究的方法論檢討：「地方法律社會史」研究提出的對話，收於：柳立言編，史料與法史學，頁311-348（2016年）。

39 參見陳韻如，帝國的盡頭——淡新檔案中的姦拐故事與申冤者，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2004年）。

40 參見堯嘉寧，官府中的紛爭解決——以淡新檔案觀察相當於今日新竹市之區域之案件，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2005年）。

就《淡新檔案》進行梳理，以觀察其中清代臺灣的地方審判圖像，對於審判圖像的重構上，雖其中有一部份的不同見解，較接近寺田浩明等的觀點，而對於地方審判是否依照律例為之，有了更深入的剖析<sup>41</sup>。

不過，對於上述先行研究所分析的刑事審判圖像，林文凱認為滋賀秀三、黃宗智、寺田浩明主要側重於訴訟審理性質的靜態面向，對於訴訟審理的具體展現與地方的社會變遷如何互動的動態面向著墨稍微有限，希望能夠深化和反思目前學界對清代審判構造與文化的想法。所以像是針對地方的土地訴訟，採取地方法律社會史的研究方法的話，除了看到大清律例與地方治理關係的微弱外，更可以看到地方土地政策與慣習如何具體地與官員審理邏輯相互運作<sup>42</sup>。林文凱採用這個研究方法，結合中央與地方兩層級的檔案文書，發現清治臺灣的刑事審判文化是強力運用國家暴力來管制犯罪者，而非道德與人倫秩序的文化重建，並且也看到地方官府為了應付命盜重案時，遭遇到的財政與人力不足問題下，所生的權宜對策<sup>43</sup>。林文凱也結合鈴木秀光的觀點，認為從《淡新檔案》中呈現的清治臺灣刑事審判狀況，不僅在臺灣而已，同時期其他省份的狀況亦有類似情形，具備一定程度的普遍性<sup>44</sup>。

進入日治時期以後，隨著現代型刑事司法制度的導入，不僅民刑事分離，刑事審判制度與構造一定程度上有所轉化。現代型刑事司法不同過去以信任政府為基礎的官府與人民的雙向關係，而是轉

41 參見王泰升、曾文亮、吳俊瑩，論清朝地方衙門審案機制的運作——以《淡新檔案》為中心，中央研究院歷史語言研究所集刊，86卷2期，頁421-469（2015年）。

42 林文凱（註38），頁319-320。

43 參見林文凱，清代刑事審判文化：以臺灣命盜案件審判為個案之分析，法制史研究，25期，頁95-130（2014年）。

44 林文凱（註43），頁116。參見鈴木秀光，清代刑事裁判における州縣官の対応に関する一考察：淡新檔案の盜案の科刑事案を一例に，法制史研究，62号，頁35-84（2012年）。

為不信任政府的審檢辯三方構造，從審檢不分改為審檢分立。但實際上日治時期臺灣刑事審判構造卻是審檢模糊化，辯護士的機能也遭到限縮，甚至還有使用如同清治時期一樣審檢不分的犯罪即決制來處理不少的刑事案件<sup>45</sup>。這些都使得日治時期臺灣人在非常有限地狀態下，才能感受到現代型刑事司法審判的經驗，在許多的狀況下與清治時期的審檢不分或行政司法不分的審判經驗有所類似。

另外一方面，刑事審判的規範理念基本上因為現代型刑事審判原則等影響，與清治時期的審判圖像有所區別。像是清治時期執法者可以比附援引的方式，來將律令無明文規定的行為予以斷罪處罰。可是現代型刑法所強調的罪刑法定主義，一定程度上限縮了法官斷罪處罰的範圍，臺灣社會的知識份子也多少認識罪刑法定主義的重要性<sup>46</sup>。只不過如果將刑法條文構成要件不明確化的話，就會侵蝕罪刑法定主義的原則，侵害人民權利，這在日治時期的匪徒刑罰令或戰後的懲治叛亂條例等皆為明證<sup>47</sup>。

現代型刑事訴訟規則也與清治時期的訴訟方式有所不同，原則上如果判決確定之後，依照刑事訴訟法規會產生拘束力，除非例外狀況下，不然難以向法院繼續爭執刑事判決。而這一點在清治時期的刑事審判是可以業經裁斷後，繼續爭執<sup>48</sup>。顯示現代型刑事訴訟的發動與終結受到國家權力介入程度更顯濃厚。

由上述可以知道現今既有研究所勾勒出的日治時期與戰後刑事審判規則和圖像與清治時期的刑事審判圖像有所差異。只不過，進一步需要追問的是，相較於清治時期透過淡新檔案的各種案件類型來印證和檢視刑事審判圖像考察，日治與戰後的刑事審判圖像多集

---

45 王泰升，去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型，2版，頁43-50（2017年）。

46 王泰升，台灣日治時期的法律改革，修訂版，頁285-287（2014年）。

47 參見劉建佑，戰後台灣言論叛亂除罪化的確立，國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文（2005年）。

48 王泰升（註6），頁72。

中在藉由政治犯罪案件來考察刑事審判圖像，不禁會讓人追問：那麼在政治犯罪以外的一般刑事案件中，當中的審判圖像又是為何？法院的認事用法有什麼樣的邏輯存在？會不會這些判決的論理邏輯與前現代型的論理有類似性？或者說不足以構成「現代型」之處，這些都值得後續研究多活用日治時期法院檔案來進行檢證。戰後的部分則因為史料的限制，刑事判決除了一部份的判例之外，判決多從1997年以後才公開，1945到1997年這一段期間的刑事判決取得有所困難，造成戰後的刑事司法審判史研究的限制。

另外，就日治時期審判圖像的解明過程中，有關戰前日本內地的審判圖像的問題。因為對於殖民地法律的討論，有必要參照甚至比較當時宗主國法律的狀況，來掌握殖民地法律的特殊性或一般性，否則只著眼於殖民地一個地域的討論，有可能過大化或過小化殖民地法律的特殊性，從而，同時期日本的法律與實踐狀況是有必要放入殖民地法律史研究者的視角之中。參考對戰前日本的刑事審判研究的話，可以清楚地看到像是明治刑事訴訟法下警詢筆錄的濫用問題<sup>49</sup>、殘酷地拷問<sup>50</sup>等，透過這些研究可以讓我們跳脫簡化或過度理念化同時期日本刑事司法的陷阱，明顯地當時期日本內地的刑事審判實踐存在著不足之處，就這些問題繼續深掘，以及關照同時期的殖民地臺灣的刑事審判運作的話，這個「現代型」刑事審判圖像，仍有再挑戰和構成的可能。

戰後臺灣刑事司法審判圖像的變遷相關探討，著眼於中華民國法體制下相關刑事法制變遷的先行研究，一方面較少承接日治時期的刑事司法變遷來進行探討，但一方面也指出戰後刑事司法制度如何脫「舊」而革新。陳運財就戰後刑事訴訟法制的發展分為四期：

---

49 久岡康成，大正刑訴法と供述を録取した書面，立命館法学，316号，頁196-197（2007年）。

50 小田中聡樹，刑事訴訟法の史的構造，頁10-11（1986年）。

1967年以前的混亂與適應期為第一期，司法暨法制聯席委員會的討論已經注意到刑事訴訟法制與憲法之間的關係；1967-1981年為第二期，主要成果在審判程序、證據調查法制化；第三期（1982-1991年）因為王迎先案與美國華倫法庭的許多關於刑事訴訟法的重要判例影響，使得偵查辯護制度更加強化。第四期為1991年以後，1995年與1997年的刑事訴訟法修正，讓犯罪嫌疑人與被告的權利更加具體。就實務運作上，陳運財除了指出審判實務長期欠缺憲法精神，也提綱挈領地道出法官之糾問化傾向、審理構造之非訟性、以自白筆錄為審理中心、自由心證之頹廢與辯護功能之空洞化等問題<sup>51</sup>。王兆鵬特別針對90年代民主化以後，司法與立法等機關扮演積極的角色，以及社會重大事件所引起的力量緣故，推動刑事訴訟法制的變革。像是司法院大法官解釋宣告對質詰問權為憲法上的權利、檢察官羈押權違憲等憲法意識注入到刑事訴訟法的解釋與適用，帶給刑事訴訟制度的新氣象。職權主義走向改良式當事人進行主義的修法，更可謂刑事訴訟法的革命<sup>52</sup>。可以看得出來1990年代以後，民主化帶給臺灣司法與立法機構的變化，憲法意識的強調與匯流使得近三十年刑事法制有了更多的面貌。還有，臺灣社會的活潑牽動刑事司法制度的變革，帶動刑事司法制度變革的行動者越來越多元，特別是人民對於修法的影響力道也越形茁壯。只不過所謂的人民也不是鐵板一塊，各自追求的理想圖像有所差異，形成相互衝突競爭的狀況，像是死刑廢除與否，或對於特定犯罪行為嚴罰重刑與否，都常出現相互對抗的情形。

對於現代性的刑事司法，也有論者對照戰後英美學界的刑事政策與犯罪學的變化，提出反省。李茂生90年代參與少年事件處理法

---

51 參見陳運財，刑事訴訟之回顧與展望，月旦法學雜誌，45期，頁20-33（1999年）。

52 參見王兆鵬，臺灣刑事訴訟法制之回顧與前瞻，律師雜誌，273期，頁18-37（2002年）。

修法時，在當時提出他的憂心：少年事件處理法所期待的司法福利系統與刑事司法系統的整合，有可能會因為向來強勢的刑事司法系統緣故，而弱化可能的系統結合<sup>53</sup>。後來在過了十年之後，李茂生觀察90年代修正的少年事件處理法帶來的變化，其看到伴隨著少子化與毒品犯罪修法等因素，確實對少年非行與犯罪帶來了變化，可是一方面，臺灣社會結構性的社會排除機制與負面列表，仍有可能會輕易瓦解這些成果<sup>54</sup>。或像是謝煜偉針對臺灣引進二分化刑事政策時，立法者無細緻考究二分化刑事政策的緣由，使得這個政策的導入，政府為了追求減輕司法資源，將形成更深刻地排除社會邊緣<sup>55</sup>。這些研究都點出了現代型刑事司法制度背後所隱含的社會排除機制。進一步地說，當90年代以後刑事司法制度更加受到臺灣社會牽動，加強「臺灣化」的同時，所謂以臺灣人為最佳利益的自主性法律繼受的過程中，最佳利益的獲得者是誰？被排除的群體又為何？其中的差異性與被忽略的聲音，值得我們傾聽注意，站在這個基礎上重新反思現代性。

## 肆、犯罪史呈現的國家與社會關係

為什麼要研究犯罪？透過犯罪史的研究，我們能夠看到什麼？犯罪是國家或社會認定某些人類行為態樣或類型是違反特定的規範，因此當人們做了這些行為之後，會構成犯罪，例如：殺人或竊盜。犯罪或脫離常軌的行為人可以被當成對當時社會結構變遷下的

---

53 參見李茂生，我國少年事件處理法的檢討與展望——以刑事司法與福利行政兩系統的交錯為論點，月旦法學雜誌，74期，頁30-50（2001年）。

54 參見李茂生，新少年司法與矯治制度實施十年的光與影，收於：林山田教授紀念論文集編輯委員會編，刑與思——林山田教授紀念論文集，頁583-606（2008年）。

55 參見謝煜偉，寬嚴並進刑事政策之省思，月旦法學雜誌，126期，頁131-157（2005年）。

見證人，為什麼這個時期，這些犯罪會大幅度的增加？是否當時的社會出現了什麼樣的問題？由此可以看到在社會結構下的底層民眾或人民的姿態。又，不同的社會對於某些行為是否構成犯罪，可能會有不同的規範，像不同國家對於通姦罪是否為犯罪有不同認定。同一社會不同時期對於特定行為，是不是犯罪？如何理解這個行為？往往存在著不同的解釋。例如，「順手牽羊」可以被認識為是一種「犯罪」，或是「疾病」，或是一種「對社會的抗議」<sup>56</sup>，不同的解釋會影響到我們對這一個行為採取什麼樣的措施，最明顯的例子，像是蕭昶卉<sup>57</sup>和柯雨瑞<sup>58</sup>的毒品犯處遇先行研究中可見一斑：吸毒究竟被當成是犯罪抑或是疾病的視角，會牽涉到對於吸毒者的處遇方式。

被法律當成是犯罪的行為，可能會與社會上其他的規範或習俗相互衝突。例如在1950年日本福島縣的深山中，有位四十歲女性在生產之前因妊娠中毒症過世，胎兒也死於腹中，遺族與村人們認為如果胎兒沒有取出來的話，女子將無法成佛，所以召開親族會議，請村中的醫生剖開女子的肚子，取出胎兒，並一同埋葬，耳聞到此消息的警察署就以屍體損壞罪來調查<sup>59</sup>。因此可以說，所謂的「犯罪」不僅不太能用本質化的方式來理解之外，犯罪與其他形式的社會規範之間的衝突與互動也是值得探討。陳芷盈的碩士論文利用總督府統計書、法院判決、時人論著與報紙等來分析日治時期的通姦罪的內涵。其先探討清治時期到日治時期，國家對臺灣社會的婚姻關係管制，由此來看不同時期對「通姦」的定義與想像，清楚地呈

---

56 RACHEL SHTEIR, *THE STEAL: A CULTURAL HISTORY OF SHOPLIFTING* 5 (2012).

57 參見蕭昶卉，*病人與犯人：台灣百年來吸毒者的軌跡*，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文（2007年）。

58 參見柯雨瑞，*百年來台灣毒品刑事政策變遷之研究*，中央警察大學犯罪防治研究所博士論文（2006年）。

59 安井真奈美，*怪異と身体の民俗学：異界から出産と子育てを問い直す*，頁15-17（2014年）。



現日治時期臺灣社會對婚姻觀念與當時的法律有所出入，像是童養媳這種被社會看成是婚姻，可是法律上未加以承認其配偶關係，使得童養媳如果與他人通姦時，是不受到通姦法律的制裁，顯示國家法與社會觀念在犯罪化與非犯罪化的落差與衝突<sup>60</sup>。

除了上述的切入角度之外，不是對特定犯罪的形成變化與衝突進行討論，而透過犯罪史研究也可以讓我們看到犯罪的出現與國家和社會的關係。例如：邱純惠利用《淡新檔案》來看臺灣北部一般常見的犯罪現象的變遷，以及與當時的政治、社會、經濟、文教等因素的關係，其認為上述這幾個因素都有問題產生，造成犯罪狀況惡化，點出臺灣在清帝國的邊陲性<sup>61</sup>。以及對於臺灣籍民在中國的發展活動中，先行研究討論到臺灣籍民在中國所為的黑道、無賴漢等，以及相關連的國籍法律經驗<sup>62</sup>，近年來亦有研究對於臺灣人在中國華南一帶所為的常見犯罪，不同於一些既有研究認為是臺灣籍民到中國華南去造成犯罪問題，而是轉換視角帶出當時中國華南的社會情境與結構對於相關犯罪形成的可能，指出過去臺灣籍民的研究比較沒看到的面向<sup>63</sup>，也呈現日治時期臺灣人的海外犯罪一瞥。

我們也必須注意到古慧雯利用日治時期臺灣總督府統計書來分析暴力、賭博、竊盜犯罪的在各時期與地域的變遷與消長，以量化的方式讓吾人可以看到日治時期相關犯罪的概況<sup>64</sup>。從統計可以看

---

60 陳芷盈，家醜不得外揚！？日治時期台灣「通姦罪」之初探，國立政治大學臺灣史研究所碩士論文，頁51-52（2010年）。

61 參見邱純惠，十九世紀台灣北部的犯罪現象——以淡新檔案刑事類為例，國立臺灣大學歷史學研究所碩士論文（1989年）。

62 參見王泰升、阿部由理香、吳俊瑩，台灣人的國籍初體驗：日治台灣與中國跨界人的流動及其法律生活（2015年）；王學新，日本對華南進政策與臺灣黑幫籍民之研究（1895-1945）（2009年）；鍾淑敏，日治時期臺灣人在廈門的活動及其相關問題（1895-1938），收於：走向近代編輯小組編，走向近代：國史發展與區域動向，頁400-451（2004年）。

63 參見江杰龍，臺灣人在廈門活動之再探討（1911-1946）——以鴉片、走私、漢奸問題為中心，國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文（2013年）。

64 參見古慧雯，日治時期台灣的犯罪統計，經濟論文叢刊，39卷1期，頁45-79

到日治初期的強盜案件數量非常多，這有可能與清治末期臺灣當地的治安不好有連續性的關係<sup>65</sup>；在日治初期，暴力犯罪的大量減少，古慧雯由此延伸提出一個可能的關係性假說：「日治初期暴力犯罪的大量減少，可能是之後經濟成長的基礎」<sup>66</sup>。古慧雯的研究提供許多值得再進一步驗證解釋的假說，未來如果能夠透過假說檢證，將有助於我們從犯罪的狀況來理解日治時期的政治經濟與社會的狀況。

還有少年犯罪的成果較為可觀。王珮瑩的碩士論文以成德學院為中心，考察不良少年概念的形成，並參照日本內地對不良少年概念的建構，特別是精神醫學等論述的分析與討論，看見殖民地臺灣不良少年的特殊性<sup>67</sup>。另外，山田美香的專書，收錄其近年來以殖民地臺灣少年犯罪與處遇為中心，旁及其他殖民地的少年犯罪與處遇等機制，可以讓人一窺殖民地少年犯罪與社會控制<sup>68</sup>。

除了就特定的一般犯罪史研究之外，臺灣社會對於犯罪的意識與相關意象分析也值得我們回顧。後藤武秀利用知名的善書《玉歷寶抄》來分析臺灣人的犯罪觀念，從《玉歷寶抄》中看到漢民族對於社會秩序的要求，以及與國家實定法所規範的犯罪類型的出入<sup>69</sup>。社會對於犯罪與刑罰的意識與態度不可否認地與該社會的道德觀等密切相關，所以從探討道德觀為主的善書研究為基礎，延伸結合臺灣的刑事司法制度與現象的變遷考察，是有可以持續挖掘的空間。除此之外，透過戲劇、犯罪推理或偵探小說的研究也是可以

---

(2011年)。

65 古慧雯（註64），頁51。

66 古慧雯（註64），頁45。

67 參見王珮瑩，日治時期臺灣「不良少年」的誕生，國立清華大學歷史學研究所碩士論文（2010年）。

68 參見山田美香，日本殖民地・占領下の少年犯罪：台湾を中心に（2013年）。

69 參見後藤武秀，台湾における罪觀念—『玉歷鈔伝』の描く罪とその予防—，法学新報，113卷11・12号，頁281-303（2007年）。

了解臺灣社會對刑事司法的意識的一道窗口。像是劉恆奴以包公小說來觀察臺灣社會中對於傳統中國法的刑事司法正義觀<sup>70</sup>。刑事司法相關的文學作品研究也可以讓我們看到犯罪與台灣社會的關係，例如像是偵探小說或推理小說等，都是值得分析的素材。現在已有部分研究觸及這些素材中所呈現的刑事司法意象，像是：王品涵對日治時期的犯罪小說的分析，儘管這個可能不是作者最重要的關心，但可以透過小說的分析看到人民是否有意識到國家的刑事司法制度的改變<sup>71</sup>。

上述是針對一般犯罪的犯罪史研究，數量仍屬非常有限。對於政治異議者的政治犯罪史研究在犯罪史領域中所佔的比例可以說仍是最高。其中主要的原因來自於社會與學界對於政治異議者的重視、史料的可利用性高，使得研究者投入較多。政治犯罪研究不只是討論政治犯如何形成，也是在討論國家是如何犯罪<sup>72</sup>，也就是會觸及到國家建制問題與政治犯罪。就日治時期與戰後對於政治異議犯罪的處置方式，王泰升提出了「政治犯處置三部曲」的觀察，也就是對於政治犯的處理，國家往往先「不依法律程序處置」，接著是「利用特別司法程序處置」，最後再到「依通常司法程序處置」<sup>73</sup>。由此可以看到外來政權在進行「國家」建設工程時，對於政治異議者的處置所採取的手段，會依照其國家建設工程時序而逐漸產生變化，從中可以一窺國家與社會關係的轉變。

不少研究從結構性的角度切入分析白色恐怖等政治異議者的犯罪史，解釋戰後國民黨統治的特性與白色恐怖成因。像是藍博州的

---

70 參見劉恆奴，由包公系列小說看傳統中國正義觀，月旦法學雜誌，53期，頁35-46（1999年）。

71 王品涵，跨國文本脈絡下的臺灣漢文犯罪小說研究（1895-1945），國立臺灣大學臺灣文學研究所碩士論文，頁93（2010年）。

72 ディルク・ブラジウス著，比嘉康光訳，ドイツ政治犯罪の歴史：司法と国事犯に関する研究，頁3（1995年）。

73 王泰升（註6），頁262。

「整肅左翼」<sup>74</sup>、吳叡人提出三個層次的結構分析：「中國本土的國家建構工程」、「國民黨在臺灣的國家建構工程」與「全球冷戰架構」<sup>75</sup>，還有蘇瑞鏘的「強人威權黨國體制說」等<sup>76</sup>，這些都可以供我們認識到白色恐怖結構性層面的問題。近期的一些研究試圖讓讀者看到更多組織層面與行動者層面在白色恐怖中所扮演的角色與重要性<sup>77</sup>。

以上這些討論，豐富了對戰後臺灣政治犯罪研究的認識，我們也許可以進一步地追問說：戰後臺灣政治犯處置所看到的國家建設工程，與日治時期對政治犯處置的國家建設工程有何連續性與非連續性？從王泰升的政治犯處置三部曲來看確實有共通性存在，那麼在這共通性背後所顯示的意義為何？

## 伍、權力與規訓：Foucault的理論影響

臺灣刑事司法史研究中，特別是關於監獄史與警察史的研究，多少受到Michel Foucault的啟發；理論對話的部分，不難見到Foucault的理論被引用和討論，顯示如果有一定的理論關心的話，研究這些議題總免不了觸碰到Foucault的理論觀點，特別是Foucault的《規訓與懲罰》<sup>78</sup>用監獄的出現來觀察現代社會的形成，就此來理解現代型監獄與現代社會，這些觀點給予不少研究者刺激，本身自有其不可抹滅的地位。

---

74 參見藍博洲，白色恐怖（1993年）。

75 吳叡人，國家建構、內部殖民與冷戰：戰後臺灣國家暴力的歷史脈絡，收於：李禎祥等編，人權之路：臺灣民主人權回顧，頁168（2008年）。

76 參見蘇瑞鏘（註26）。

77 例如：參見蘇慶軒，國家建制與白色恐怖：五〇年代初期臺灣政治案件形成之原因，國立臺灣大學政治學研究所碩士論文（2008年）。

78 參見Michel Foucault著，劉北成、楊遠嬰譯，規訓與懲罰：監獄的誕生（1992年）。

但是，概念如何與歷史事實相對話或驗證，是一個值得討論的課題。特別是Foucault所用的「規訓」(discipline)，在臺灣刑事司法史的先行研究中似乎有著不同的觀察與使用。沈德汶就「規訓」這一概念認為是對人體具體的政治干預，亦即是對身體的控制，透過駕馭身體來加以改造，進一步認為浮浪者收容所作為日本帝國的規訓舞台，至於監獄則是懲罰的場所<sup>79</sup>。蔡宛容解讀Foucault的觀點，認為近代自由刑與監獄的出現，代表著懲罰需要以人權為尺度，並且認為在監獄制度中也有規訓的面向存在<sup>80</sup>。如此來看的話，不僅是浮浪者收容所有其規訓的面向，監獄亦有其規訓的一面<sup>81</sup>，那麼，懲罰與規訓之間的關係又是如何？

基於以上的研究觀察，筆者認為，不管是監獄或浮浪者收容所都有規訓的面向，並著眼於規訓與法律的關係，認為即便是監獄也因為法律規範上的不同，規訓程度也有所不同<sup>82</sup>。另外，王珮瑩對不良少年的精神病理化論述考察中，指出日治時期對臺灣的不良少年的精神病理化論述相較於日本內地稀少許多。如此以觀，日治時期臺灣的刑事司法相關設施及現象的規訓強度與力道，與日本內地的差異是存在的，就此如何進一步詮釋與觀察？

除了上述之外，日治時期警察對臺灣社會的控制與滲透，也常解釋為日本帝國的規訓權力的展現<sup>83</sup>。我們不能夠忽視一個重要的

---

79 沈德汶，日治時期台灣浮浪者取締制度研究，國立政治大學臺灣史研究所碩士論文，頁125-150（2008年）。

80 蔡宛容，日治時期臺灣監獄制度之研究（1895-1945），國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文，頁4、141（2010年）。

81 王珮瑩（註67），頁191。

82 參見林政佑，日治時期臺灣監獄制度與實踐（2014年）。

83 參見蔡明志，殖民地警察之眼：臺灣日治時期的地方警察、社會控制與空間改正之論述，國立成功大學建築學系博士論文（2008年）；Jen-To Yao, *Governing the Colonised: Governmentality in the Japanese Colonisation of Taiwan, 1895-1945* (2002) (unpublished Ph.D. thesis, University of Essex) (on file with University of Essex Library System).

問題，亦即Foucault對於法律與規訓的關係究竟是如何看待？因為我們可以從上述對於規訓權力與監獄或者浮浪者收容所的不同看法之中，發現到不同設施的基礎有著不同的法律，而這些法律又有不同的機能，像是監獄作為刑罰的手段，浮浪者收容所的行政管束性格等，這些法律賦予著這些設施有著不同或類似的運作方式以及對收容者的處遇方式，由此讓研究者來詮釋該設施的「規訓」性格。可是箇中的法律與規訓之間的關係，如果沒能清楚地掌握到，那麼我們將很難更深刻地觀察出這些設施所呈現的歷史意涵，而可能就停留在看到某個設施或某個制度有類似Foucault所提到的將個人紀錄、分類和階層化的管理方式，那麼就是「規訓權力的展現」或「全景敞視的出現」，無法更深刻地探討其他的歷史意義或後續的歷史時期變化。

有論者認為，Foucault對於法律的理解是採取John Austin式的理解：法律作為主權者的命令，是以強制的方式來進行規範。規訓則以法律之外的方式，透過各種調查與手段來施展。對Foucault而言，法律會逐漸地被規訓權力所侵蝕<sup>84</sup>。只不過這樣的理解是否符合現代法以來的運作情況，不無疑問：Foucault對法律的認識是不是太過侷限在制裁這一塊，而忽略像是民事法或行政法等其他面向的法律？又，法律與規訓是如此地不可相容並進嗎？<sup>85</sup>。但也有論者認為Foucault不是採取這樣的觀點，他們主張Foucault有認知到法律的不同性質，與主權相伴隨的壓抑性司法雖然存在，但法律的部分是可以與規訓權力結合作為制度上的補充，相互影響<sup>86</sup>。由此可以看到對Foucault的規訓概念與法律之間的歧異見解。

---

84 李俊增，法律、規訓與治理——現代權力關係中之法律形式，政治與社會哲學評論，30期，頁3（2009年）。

85 ALAN HUNT & GARY WICKHAM, *FOUCAULT AND LAW: TOWARDS A SOCIOLOGY OF LAW AS GOVERNANCE* 59 (1994).

86 BEN GOLDER & PETER FITZPATRICK, *FOUCAULT'S LAW* 24 (2009).

江玉林在研究後藤新平的警察制度與構想時，解釋Foucault的三種權力作用，提供了一個解釋的可能：一為主權權力，其作用在於臣民的一般化與追求秩序，其所用的技術一環即包括法律；二為規訓權力，其主要表現在對身體的個別化；三為治理權力，即是對人口的整體化調控。這三種權力透過警察制度彼此相互構造與調節，甚至產生矛盾，特別像是警察國家的出現，法治國家也伴隨而來<sup>87</sup>。江玉林提供的觀點比較近似上述的後者觀點。

除了Foucault在法律與規訓權力兩者關係的論爭之外，從一些監獄史或刑罰史的研究來看，Foucault的觀察有其侷限之處，像有學者透過對法國殖民地越南的監獄實踐的考察，看到該監獄沒有如同Foucault所講的充滿理性與規訓的監獄，而是骯髒且充滿著暴力<sup>88</sup>。底層史的研究者也透過更多具體的殖民地監獄實際運作狀況的考察，而指出監獄的人口數量太多、受刑人的抵抗等各種因素存在，許多的狀況不同於Foucault所提出來的觀察<sup>89</sup>。可以見得，Foucault對於監獄歷史的考察，一來過於偏重論述層面，而沒有詳細考察實踐層面；二來，他主要側重於歐洲監獄的起源，所以他的觀點對於非歐美的監獄經驗是否完全適用也不無問題。著眼於此，本文認為固然規訓這個面向的注意是有其重要性，只不過一提到現代刑事司法就連結到規訓權力，進而駐足在這一個觀察，如果沒有再深刻地說明或分析規訓的程度，乃至於結合實踐面向來細緻地考察，恐怕有所不足，所以如何將規訓權力予以歷史化？這是值得深思的課題。

---

87 江玉林，後藤新平與傅柯的對話——反思臺灣日治初期的殖民警察政治，中研院法學期刊，7期，頁67-70（2010年）。

88 PETER ZINOMAN, THE COLONIAL BASTILLE: A HISTORY OF IMPRISONMENT IN VIETNAM, 1862-1940, at 7 (2001).

89 See David Arnold, *The Colonial Prison: Power, Knowledge and Penology in Nineteenth-Century India*, in SUBALTERN STUDIES VIII: WRITINGS IN SOUTH ASIAN HISTORY AND SOCIETY 148, 148-187 (David Arnold & David Hardiman eds., 1995).

鑑於Foucault理論的侷限性或單一視角來觀察刑罰與社會的有限性，David Garland所揭示的統合性的視角，毋寧確實提供一個較全面的觀察視角，來周全吾人對刑罰與社會之間關係的考察，也就是刑罰所涉及到的層面其實很廣泛，單從一個學者提出的見解來觀察著實會存在不少侷限，應該將目前現有對刑罰與社會的觀察當成一個工具套組來多面向的考察一個社會的刑罰與社會的關係<sup>90</sup>。Garland的提示也影響了日本帝國統治下的殖民地刑罰史研究，像Michael Lorin Sprunger對朝鮮李朝末期到殖民地朝鮮的犯罪與刑罰研究<sup>91</sup>，也嘗試從這個視角出發來討論。

## 陸、現代性的探求

從上述的研究回顧來看，特別在研究日治時期的刑事司法的研究中，怎麼樣看待現代刑事司法中的「現代性」(modernity)存在著許多不同看法，這其實也涉及到每個研究者如何想像與處理現代性與殖民主義，乃至於法律與人權的關係。這個如何看待近代法的現代性的問題，更是在處理殖民史的時候不得不面對的課題<sup>92</sup>。

對此，江玉林認為關於現代性的議題，與其將重點放在現代性的內容，不如透過Foucault權力的概念來思考現代性的效用，其認為現代性藉由知識與技術的革新，而改變人民的生活世界，移置了生存的權力場域，將人民捲入更緊實細緻的規訓與治理網絡中<sup>93</sup>。

---

90 參見David Garland著，劉宗為、黃煜文譯，*懲罰與現代社會*（2006年）；Jonathan Simon & Richard Sparks, *Introduction, in THE SAGE HANDBOOK OF PUNISHMENT AND SOCIETY* 1, 13 (Jonathan Simon & Richard Sparks eds., 2012).

91 See Michael Lorin Sprunger, *Grafting Justice: Crime and the Politics of Punishment in Korea, 1875-1938* (Dec. 2011) (unpublished Ph.D dissertation, University of Hawaii at Manoa) (on file with University of Hawaii at Manoa Hamilton Library).

92 吳豪人（註4），頁72。

93 江玉林（註87），頁70。



這樣的觀察似乎預設著隨著法律的現代性的加強，會有越來越緊密的權力網絡把人民的生活狀況捲入。這個論點與90年代末期韓國史研究者所提的「殖民地現代性」可以進行對話之外，並看到Foucault的規訓權力觀點啟發<sup>94</sup>。只是這個論點近年來也面臨到一些挑戰。從晚近的一些比較史研究，特別是比較同樣在日本帝國統治時期下的殖民地朝鮮與台灣的警察與監獄制度的研究來看，發現相關的制度在兩個殖民地的財政狀況、殖民形成源由、面積與人口等各項因素影響，造成相關制度在殖民地社會的滲透有著情況不一的情形<sup>95</sup>。由這些成果來思考江玉林所提出的觀點，比較史研究所看到的現象究竟是這些殖民地法律還沒現代化？抑或是都走上了現代，但是相關因素造成現代化不一？如同趙景達對於殖民地現代性的理論所提出的質疑：不少持殖民地現代性觀點的研究都放在大都市，而忽略了更多農村人民生活狀況，後者所分享到的殖民地現代性是非常有限，由此指出殖民地現代性觀點的侷限<sup>96</sup>。

王泰升在其著作中常提到現代性、殖民性等進行對話，也針對現代性內容提出了見解。王泰升認為的現代性<sup>97</sup>是由18世紀西方社會伴隨著啟蒙運動、理性主義、個人主義等價值相結合的事物。所謂的現代法則是符合這些價值理念的法律。對於王泰升而言，現代性是一個分析工具，不表示在價值選擇上是完全贊成的；同樣的，「現代法」一詞的使用是一種「描述」，而非「評價」。此外，王泰

---

94 代表性著作：See GI-WOOK SHIN & MICHAEL ROBINSON EDS., COLONIAL MODERNITY IN KOREA (1999). 關於殖民地現代性的論爭很值得再加以討論，但受限於篇幅與主題，容日後另文討論。

95 文明基，대만·조선의 ‘식민지근대’의 격차[臺灣朝鮮的殖民地近代之差異]，중국근현대사연구[中國近現代史研究]，59期，頁93-96（2013年）；林政佑（註34），頁191-221。

96 趙景達，植民地期朝鮮의 知識人 と 民衆——植民地近代性論批判，頁9-32（2008年）。

97 在早期的時候，王泰升會使用「近代性」來指涉「現代性」，參見王泰升，台灣法的近代性與日本殖民統治，月旦法學雜誌，92期，頁198（2003年）。

升也表明殖民體制的「損人利己」，基本上都是值得批判，但在動機情感之外，仍是需要更客觀地看到殖民體制對於殖民社會之影響，才能夠讓被殖民者認識到自身的社會，在這認識的過程中，「現代性」與「現代法」是用來分析的工具<sup>98</sup>。王泰升認為從日治時期臺灣的法律史可以看到已經與西方的現代法有所偏離的日本帝國，在殖民地臺灣，因為統治的需求和統治成本等考量，進一步有限地帶來法律的現代化<sup>99</sup>。

吳豪人則從對殖民地法學者的法思想考察中，認同臺灣法在日治時期開始具備現代性，但對於像王泰升所觀察到的日治時期的有限現代性，吳豪人則試圖從另外一個角度切入，透過日治時期的日本法學者及官僚在顯密二元辯證的框架中的思想與行動的考察，看到現代性的侷限。所謂的顯密二元辯證是指顯教部分是日本法學者官僚們所講的國體論的框架，密教的部分則是君主立憲主義，顯密二教併行之時兩者不斷地衝突與辯證。但是日本帝國在臺灣的法律統治因為有這樣的顯密二元併行的關係，日本法學者與官僚在這個殖民地實驗室進行法律的現代性實驗，這一點相較於西方的殖民帝國沒有將法律的現代化實行於殖民地有所不同，由此看到日本帝國的的特殊性。換言之，吳豪人將視角轉換，透過殖民地臺灣的法律現代化實驗來捕捉日本帝國形成與運作的特質。對於現代性，吳豪人認為如果欠缺了終極的道德價值，那麼現代性的極端發展就會如Bauman所揭示的納粹大屠殺一樣<sup>100</sup>。

兩位研究者對於現代性的關心，前者是著重在以臺灣為主體所經驗到的殖民地法律與現代性，後者則關注如何從臺灣所經驗到的殖民地法與現代性看到戰前日本帝國的形成立與運作。以上兩者透過

---

98 王泰升（註97），頁198-199。

99 參見王泰升（註16）。

100 吳豪人（註4），頁210-214。

日治時期法律史的研究，提供思考法律、殖民地與現代性關係的切入點。例如可以再追問：後者所講的終極道德價值，是不是一定程度上也包含在前者所理解的「現代性」的範疇之中？

對照一下韓國法史學界對於日帝時期法律史的先行研究，像是金昌祿的日帝時期憲法史研究，對於「現代性」的使用偏向當作分析工具或理念型來使用<sup>101</sup>，而且金昌祿觀察到的殖民地法律性格與王泰升的主張有所近似，亦即日本帝國本身在繼受現代法時已經有所偏離，而這些日本繼受的現代法用來支配殖民地朝鮮時，又是更進一步地與現代法偏離<sup>102</sup>。有學者用三重歪曲論來稱呼這樣的見解<sup>103</sup>。亦即可以這樣理解：日本所師法的普魯士憲法，其立憲主義色彩相對地薄弱，這是第一層歪曲；日本在天皇制的架構下再度偏離了德國的現代法，為第二層；在殖民地的法律施行，不僅憲法保障非常薄弱，代議政治等也只不過是天皇的恩惠，則是第三層的歪曲。

對於「現代性」的使用，也有比較激進的主張，像是法社會學者李喆雨在詳細地檢討了「現代性」這一個概念的使用，針對這個概念的發展，除了重構之外，甚至提出揚棄「現代性」概念的看法<sup>104</sup>。李喆雨區分兩種「現代性」的使用方式：一種是將「現代性」作為一個蒐羅的概念，像是資本主義或個人主義等內包在「現代性」的概念之中。李喆雨批評這樣承載太多意涵的「現代性」概

101 金昌祿，법에 있어서의 ‘근대’[法律中的近代]，法學論叢，21輯1號，頁67-87（2014年）（以下簡稱：金昌祿，법에 있어서의 ‘근대’）；金昌祿，일본제국주의의 식민지배구조의 성격[日本帝國主義的殖民地支配結構與性格]，법사학연구[法史學研究]，16號，頁3-5（1995年）（以下簡稱：金昌祿，일본제국주의）。

102 金昌祿，일본제국주의（註101），頁3-5。

103 李在承，식민주의와 법학[殖民主義與法學]，민주법학[民主法學]，45期，頁30（2011年）。

104 李喆雨，법에 있어서 [근대] 개념：얼마나 유용한가[法律中的「近代」概念：有用性多高？]，법과 사회[法與社會]，16卷1號，頁268-269（1999年）。

念可能會忽略社會的差異性，難有分析的有用性<sup>105</sup>；另外一種用法是本質主義式的理解，現代性不是一種現象，而是將現代性當成是一種解放的政治事業，容易流入單一線性史觀，將特定社會的經驗當成現代性的原型絕對化之後，再用這個原型來看其他社會，就不足的部分予以「病理化」，如此有可能妨害分析的深化<sup>106</sup>。所謂的「殖民地現代性」或「歪曲的現代性」來分析，也有落入單一線性史觀的危險<sup>107</sup>。基於上述論點，李喆雨提出可以揚棄現代性這一個概念。李喆雨的倡議也遭到批評，批評者覺得與其揚棄，不如重新再思考和構築「現代性」這一概念，但其提出對「現代性」的反思值得借鏡思考<sup>108</sup>。

另外一方面，我們可以再參照日本學者小野博司在近年來對近代日本法史與現代性的反思：戰後初期日本的講座派學者們以反省戰前的不民主為出發點，多以戰前近代日本法是對國民進行壓制的體制來理解，亦即這個時期的主流研究者們以理想國家的「現代性」與「先進性」為標準，來比較對照出近代日本法的後進性。晚近社會科學對「現代性」的懷疑高漲，對於現代法的繼受採取相對化的立場來看待，由此觀察從西方而來的全球性地近代法的繼受對日本法史而言究竟如何定位<sup>109</sup>。

透過這些反思，本文認為西方現代法不是一個當然自明的概念，即便是歐洲大陸諸國的現代法經驗也存在著差異。這些討論顯示不僅是要把法律的現代性相對化之外，更需要嘗試掌握法律的現代性形成的歷史脈絡。從法律繼受的思考圖式來看，我們可以透過特定制度的繼受過程與源流，來歷史脈絡化該制度在現代西方的流

---

105 李喆雨（註104），頁255-256。

106 李喆雨（註104），頁261-272。

107 李喆雨（註104），頁253。

108 李在承（註103），頁27-28；金昌祿，법에 있어서의 ‘근대’（註101），頁74-77。

109 小野博司，東アジア近代法史のための小論，神戸法學年報，29号，頁3-6（2015年）。

變與意義。

申言之，本文認為除了將現代性與西方現代法當成理念型之外，為了避免其僵化或承載太多的概念，變得難以分析時，我們需要更進一步地相對化與脈絡化所謂的西方現代法與現代性。現代性與殖民主義兩者在進入到東亞或殖民地之前，常被當成是兩條平行線，進入到東亞或其他殖民地之後，現代法的現代性與殖民主義才相逢交錯，所以有殖民地現代性等的論爭。這樣的「Y」字形思考可以說是有所不足。因為作為被繼受的現代法中，其本身的形成也可能有殖民的面向，這一點可能被注意到的程度還不足。像是從近代日本對於監獄制度的繼受來看，一剛開始參考的近代監獄是在香港與新加坡的英國殖民地監獄<sup>110</sup>，這樣來看，日本當時所學習到的是具有殖民地特色的現代法，殖民主義與現代法交錯的法制。所以，對於法的現代性分析，需要採取動態分析的途徑，避免將現代性看成鐵板一塊。換句話說，看到「現代法」的多樣性與具體脈絡，考察被繼受國的法律制度其生成背景與歷史<sup>111</sup>，這一方面的作業有其必要性。舉例來說，如果考察前述的監獄法制經由日本繼受進而在臺灣建立監獄法制的歷程，倘能夠對於近代日本的監獄法制的變遷有所關注外，更源頭的英國在殖民地所施行監獄法制或後來的德國監獄法制等都能夠一併觀察，由此來思考「現代性」與監獄法制的關係，將可以避免將近代日本法制或歐陸法制過度理念化或僵化。

另外，在日本的殖民地史研究學群中，近年來所提出來的一些觀點和反思，也與吳豪人所提出來的關心有所呼應。日本學者水谷

---

110 根本敬彦，明治二年・英国人「ホーイ」殺害事件考——明治五年監獄則制定の端緒，手塚豊編，近代日本史の新研究7，頁217-224（1989年）。

111 關於這方面反省的介紹，請參見林真貴子，日本における「法の繼受と創造」に関する研究の現状と課題，水林彪編，東アジア法研究の現状と将来 伝統的法文化と近代法の繼受，頁26-28（2009年）。

智在這幾年倡議「跨帝國」(trans-empire)的研究,亦即分析複數以上的帝國與殖民地的歷史,來考察支配與被支配的關係。水谷智以駒込武的著作《世界史中的殖民地支配》為例,該書以臺灣長老教會為起點,分析大英帝國與日本帝國中長老教會在臺灣的教育政策上所呈現的交錯連鎖的關係,水谷智認為該書跨帝國世界史的視角帶來帝國史研究的新典範<sup>112</sup>。水谷智主張透過跨帝國的研究,更能夠看見日本統治殖民統治的特性與跨帝國所呈現的世界史。他也提醒在進行比較日本帝國與其他殖民地國的比較研究時,也要注意日本帝國與其他歐洲殖民地國之間的連續性,特別是在建立日本帝國特殊性的論述同時,要避免落入第二次世界大戰以前日本帝國的「對抗歐洲中心,解放東亞」的思維陷阱<sup>113</sup>。因此,適當地將同時期的帝國放入視野之中進行分析,也是非常值得作為一個突破的可能,像梅森直之在探討臺灣的笞刑制度時,就清楚描述日本如何參考英國殖民地笞刑的過程,顯示英國殖民法制對於日本帝國有一定程度的影響<sup>114</sup>。

除了日本帝國之外,還有一個問題值得深掘探討,戰後國民黨統治時期也被視為殖民政權的展現,其對於臺灣的法制也是進一步地「內地化」,只不過宗主國換成了中國,這個時期的法律中所呈現的殖民主義與現代性又是為何?

最後,位於東亞的臺灣,與日本、韓國等國,對於現代法的現代性有著共同的問題意識與關心,在自身的脈絡之外,也有著

---

112 參見水谷智,駒込史學が広げる間帝國的な視座の可能性,Quadrante: Areas, cultures and positions = 四分儀: 地域・文化・位置のための総合雑誌: クアドランテ, 19号, 頁77-82 (2017年)。

113 水谷智,アン・ストローの植民地研究と東アジアからの応答可能性(差異の表象),人文学報, 100号, 頁69-71 (2011年)。

114 梅森直之,変奏する統治—二〇世紀初頭における台湾と韓国の刑罰・治安機構—,酒井哲哉主編,「帝国」日本の学知(一):「帝国」編成の系譜, 頁43-81 (2006年)。

一些共享的法律軌跡，特別是傳統中國法的影響以及透過日本繼受現代法的部分是無法否定，結合類似的軌跡與各國自身的差異，進一步地深入進行東亞各國的比較刑事司法史研究，由此看到東亞法系<sup>115</sup>下的法文化與法意識，以及現代性的軌跡，並且能夠與歐美諸國進行深度的比較分析，深掘法文化的多樣性與精彩。

## 柒、結論

本文探討和回顧近三十年來臺灣刑事司法史的先行研究，將這些研究予以分類區分為四個研究領域：刑事法律史、犯罪史、刑罰史和刑事司法相關人員史，來看臺灣近年來刑事司法史研究，並嘗試在既有議題之上，延伸討論未來可以嘗試的研究方向。

首先，本文提供一個總合性的學術史回顧，了解到清治時期的刑事司法史研究雖有一定的先行研究，但近年來成長趨緩，不少研究特別在審判圖像的解明，本文指出仍未來可以嘗試考察刑事司法制度的實踐與地域互動，來看到清治時期的臺灣治理。日治時期的刑事司法史研究在各議題有著顯著的成果累積，惟仍有再行開拓的空間，特別值得期待的是日治法院檔案的使用。另外，可以看到日本與韓國等學者投入日治時期刑事司法史的研究，顯示在確立比較可能性的基礎上，展開比較史研究的可能。至於戰後臺灣的刑事司法史研究，主要集中在二二八事件、白色恐怖、死刑以及監獄行刑的研究；透過法社會學理論的觀察，使得戰後臺灣的刑事司法史研究能夠看到更多行動者的差異性與軌跡，有著更多與理論對話的可能。

---

115 關於東亞法系的概念，參見鈴木賢，試論・東アジア法系の成立可能性，北大法学論集，53卷3号，頁308-319（2002年）。

並且從四個研究領域來看現今的研究成果可以看到：刑事法律史的研究數量可觀，後續研究可以這基礎上就更細緻的議題進行探討和不同時期的比較分析。此外，法思想史研究的數量仍是非常有限，這一部份最能與法釋義學相互結合討論，期待後續的開展；犯罪史的部分多分佈在政治犯罪，一般的犯罪較少被觸及；刑罰史的部分，監獄史可以再繼續深化外，其他刑罰有再深入探討的空間，研究視角可以嘗試從總合的觀點來探討。刑事司法的部分，刑事法制架構的歷史經過許多先行研究已經有很清楚的輪廓。刑事司法相關人員的歷史研究，關注的焦點多集中在警察史。至於像是刑事律師或其他還沒被關注到的刑事司法人員也需要更多的挖掘與投入。

本文也從史料的整理運用、相關學科與機構的形成等角度切入，分析三十年來臺灣刑事司法史研究，從中發現臺灣刑事司法史的研究投入，有著穩定的成長，臺灣法律史學門的法律社會史取徑的提倡、臺灣史研究的機構確立與相關史料的整編利用，促成臺灣刑事司法史研究的茁壯。但是不同學科之間，如何促進更多有效的對話，將會是需要面對的課題。

接著，本文再揀選四個重要的臺灣刑事司法史研究課題來進行討論。首先是從前近代到近代的刑事審判圖像的變遷，這一部份的變遷已有很紮實的研究基礎與討論，只不過日治以後甚至到戰後這一塊的刑事審判圖像的解明，仍有可以發展的空間。其次，在犯罪史的部分呈現了國家與社會的關係，先行研究多集中在政治犯罪的部分，一般犯罪仍較少被討論；另外，關於犯罪的觀念與意象等分析，本文認為可以結合文學作品或戲劇等素材來分析，由此可以看到更多臺灣社會對犯罪的觀念。第三，Foucault的理論對臺灣刑事司法史的研究有著重要影響，特別在刑罰史與警察史研究中常常作為理論援用或對話的對象。但在如何看待規訓權力與監獄等刑罰設施的關係，研究者之間仍有歧異。本文也嘗試指出只用Foucault理論來觀察所出現的不足，需要有更總合性的觀察。最後，不少研究



圍繞著法律、殖民主義與現代性的關係提出不同的看法，顯示這個議題的重要性，本文就這個議題也參照日本與韓國學界對於這個議題的討論，指出既有討論的一些侷限與未來發展的可能。

臺灣刑事司法史歷經數年的過程與累積，面對未來，固然持續深化各個議題有其必要性；除此之外，本文認為有必要透過比較史研究與歷史脈絡化現代刑事司法的繼受，更有可能讓臺灣刑事司法史與世界進行連結與對話，這也會是一個亟待努力的地方。

附表 近三十年臺灣刑事司法史先行研究  
 (研究領域的部分：1為刑事法律史；2為犯罪史；  
 3為刑罰史；4為刑事司法相關人員史)

| 題目                                                                  | 作者/<br>編者 | 出版類型 | 出版年  | 研究<br>時期 | 研究<br>領域 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|----------|
| 日據時期台灣警察之研究                                                         | 劉匯湘       | 專書   | 1952 | 日治       | 4        |
| 日據初期臺北之警治                                                           | 莊金德       | 論文   | 1957 | 日治       | 4        |
| 日據時期臺北之保甲                                                           | 莊金德       | 論文   | 1957 | 日治       | 4        |
| 日據時期之臺灣殖民地法制與<br>殖民統治                                               | 黃靜嘉       | 專書   | 1960 | 日治       | 1        |
| 植民地台湾の治安法制                                                          | 向山寛夫      | 論文   | 1967 | 日治       | 1        |
| 清代臺灣之鄉治                                                             | 戴炎輝       | 專書   | 1979 | 清治       | 1        |
| 台灣總督府匪徒刑罰の律令                                                        | 新井勉       | 論文   | 1983 | 日治       | 1        |
| 台灣在日據時期警察法令與犯<br>罪控制                                                | 鄭淑屏       | 學位論文 | 1986 | 日治       | 4        |
| 日據時期臺灣之警制——以兒<br>玉源太郎之警政改革為中心                                       | 江慶林       | 論文   | 1988 | 日治       | 4        |
| 台灣總督府基層統治組織之研<br>究——保甲制度與警察                                         | 蔡易達       | 學位論文 | 1988 | 日治       | 4        |
| 十九世紀台灣北部的犯罪現象<br>——以淡新檔案刑事類為例                                       | 邱純惠       | 學位論文 | 1989 | 清治       | 1        |
| 林文明「正法」案真相試析<br>——兼論清代臺灣的司法運作                                       | 黃富三       | 論文   | 1989 | 清治       | 2        |
| 日據初期臺灣的保甲制度<br>(1895—1903)                                          | 洪秋芬       | 論文   | 1992 | 日治       | 4        |
| 保正、保甲書記、街庄役<br>場——口述歷史(1)                                           | 蔡慧玉       | 論文   | 1993 | 日治       | 4        |
| The Hoko System in Taiwan,<br>1895-1945: Structure and<br>Functions | 蔡慧玉       | 論文   | 1993 | 日治       | 4        |
| 一九二〇年代臺灣保甲制度和<br>社會運動關係初探                                           | 洪秋芬       | 論文   | 1994 | 日治       | 4        |

|                                                           |      |      |      |    |   |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|----|---|
| 日治時代臺灣保甲書記初探<br>1911-1945                                 | 蔡慧玉  | 論文   | 1994 | 日治 | 4 |
| 日據時期台灣的保甲制度                                               | 劉恆攸  | 論文   | 1994 | 日治 | 4 |
| 日治時期戰爭體制下的臺灣經濟警察（1938-1945）                               | 江智浩  | 論文   | 1995 | 日治 | 4 |
| 保正、保甲書記、街庄役場——口述歷史（李金鎮、陳榮松、陳金和）                           | 蔡慧玉  | 論文   | 1995 | 日治 | 4 |
| 日治時期的臺灣法曹：以國家為中心之歷史考察                                     | 陳鈺雄  | 學位論文 | 1996 | 日治 | 4 |
| 台灣光復初期之警政（1945－1953）                                      | 陳純瑩  | 學位論文 | 1996 | 戰後 | 4 |
| 戰後警政的接收與重建——中樞遷台前後警政發展之探討                                 | 張綠薇  | 學位論文 | 1996 | 戰後 | 4 |
| 日本時代臺灣警察制度之研究                                             | 李崇儔  | 學位論文 | 1996 | 日治 | 4 |
| 台灣日治時期的法律改革                                               | 王泰升  | 專書   | 1997 | 日治 | 1 |
| 戰後臺灣政治犯的法律處置                                              | 裘佩恩  | 學位論文 | 1997 | 戰後 | 2 |
| 日治時期臺灣「高等警察」之研究（1919-1945）                                | 陳煒欣  | 學位論文 | 1997 | 日治 | 4 |
| 台灣における監獄制度の確立                                             | 檜山幸夫 | 論文   | 1998 | 日治 | 3 |
| 刑事訴訟之回顧與展望                                                | 陳運財  | 論文   | 1999 | 戰後 | 1 |
| 由包公系列小說看傳統中國正義觀                                           | 劉恆攸  | 論文   | 1999 | 清治 | 2 |
| 二二八事件之法律史考察                                               | 羅詩敏  | 學位論文 | 2000 | 戰後 | 2 |
| 日治初期葫蘆墩區保甲實施的情形及保正角色的探討（1895-1909）                        | 洪秋芬  | 論文   | 2000 | 日治 | 4 |
| 台灣社會變遷下之法律                                                | 邱錦松  | 學位論文 | 2001 | 通史 | 1 |
| 帝國日本の植民地刑事司法制度の形成- 1895~1912년<br>臺灣과 朝鮮의 法院組織과 刑事法規를 중심으로 | 文竣暎  | 論文   | 2001 | 日治 | 1 |

|                                            |      |      |      |    |   |
|--------------------------------------------|------|------|------|----|---|
| 臺灣刑事訴訟法制之回顧與前瞻                             | 王兆鵬  | 論文   | 2002 | 戰後 | 1 |
| 「大正民主」與治警事件                                | 吳豪人  | 論文   | 2002 | 日治 | 1 |
| 日據時期臺灣短篇小說中的警察描寫——含保正、御用紳士                 | 陳嘉齡  | 學位論文 | 2002 | 日治 | 4 |
| 台灣刑事訴訟法朝向當事人主義修正的歷史動因                      | 郭威廷  | 學位論文 | 2003 | 通史 | 1 |
| 日本統治時代前期の台湾刑事法                             | 蘆田東一 | 論文   | 2003 | 日治 | 1 |
| 荷蘭時代的台灣社會：自然法的難題與文明化的歷程                    | 鄭維中  | 專書   | 2004 | 荷治 | 1 |
| 帝國的盡頭——淡新檔案中的姦拐故事與申冤者                      | 陳韻如  | 學位論文 | 2004 | 清治 | 1 |
| 警察人員使用警械之法律史——由正當防衛到依法令之行為的變遷              | 陳孟樵  | 學位論文 | 2004 | 通史 | 1 |
| 殖民地司法制度的形成と帝国への拡散—初期台湾型司法制度の成立に至る立法過程を中心に— | 文竣暎  | 論文   | 2004 | 日治 | 1 |
| 日治時期臺灣人在廈門的活動及其相關問題（1895-1938）             | 鍾淑敏  | 論文   | 2004 | 日治 | 2 |
| 乾隆年間臺灣刑案與社會生活                              | 陳孔立  | 論文   | 2004 | 清治 | 2 |
| 我國國家體制與警政發展（1950~1987年）                    | 陳宜安  | 學位論文 | 2004 | 戰後 | 4 |
| 台灣更生保護制度之研究                                | 黃宗旻  | 學位論文 | 2004 | 戰後 | 3 |
| 寬嚴並進刑事政策之省思                                | 謝煜偉  | 論文   | 2005 | 戰後 | 1 |
| 戰後台灣言論叛亂除罪化的確立                             | 劉建佑  | 學位論文 | 2005 | 戰後 | 1 |
| 官府中的紛爭解決——以淡新檔案觀察相當於今日新竹市之區域之案件            | 堯嘉寧  | 學位論文 | 2005 | 清治 | 1 |

|                                                               |                      |      |      |          |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------|---|
| 強盜或抗日？：以日治法院判決中的「匪徒」為核心                                       | 劉彥君                  | 學位論文 | 2005 | 日治       | 2 |
| 臺灣警察制度史之研究（1895～2005）                                         | 陳汝瑩                  | 學位論文 | 2005 | 日治<br>戰後 | 4 |
| 日治前期臺灣社會與國家：以豐原地區的保正為例                                        | 陳德智                  | 論文   | 2005 | 日治       | 4 |
| Punishment and Power in the Making of Modern Japan. Princeton | Botsman, Daniel V    | 專書   | 2005 | 日治       | 3 |
| 日本殖民統治下台灣的「法律暴力」及其歷史評價                                        | 王泰升                  | 論文   | 2006 | 日治       | 1 |
| 日本統治期台灣での「検閲」の実態                                              | 河原功                  | 論文   | 2006 | 日治       | 1 |
| 百年來台灣毒品刑事政策變遷之研究                                              | 柯雨瑞                  | 學位論文 | 2006 | 通史       | 2 |
| 日據時期台灣的獄政                                                     | Murphy, Helen Louise | 學位論文 | 2006 | 日治       | 3 |
| 異法地域之鞭：日治時期笞刑處分之研究（一九〇四～一九二一年）                                | 林瑾瑤                  | 學位論文 | 2006 | 日治       | 3 |
| 日治時期台灣笞刑之研究：以竊盜罪為例                                            | 李維倫                  | 學位論文 | 2006 | 日治       | 3 |
| 変奏する統治一二〇世紀初頭における台湾と韓国の刑罰・治安機構                                | 梅森直之                 | 論文   | 2006 | 日治       | 3 |
| 政權移轉之治理性：戰後國民黨政權對日治時代保甲制度的承襲與轉化                               | 姚人多                  | 論文   | 2006 | 日治<br>戰後 | 4 |
| 從民國中國的檢察制度廢棄論到當代台灣的自訴制度廢棄論                                    | 陳怡君                  | 學位論文 | 2007 | 通史       | 1 |
| 控制性侵害                                                         | 張蕙蘭                  | 學位論文 | 2007 | 戰後       | 1 |

|                                  |      |      |      |          |   |
|----------------------------------|------|------|------|----------|---|
| 從「比較刑法史學」觀點論二二八事件                | 鄭昆山  | 論文   | 2007 | 戰後       | 2 |
| 病人與犯人：台灣百年來吸毒者的軌跡                | 蕭昶卉  | 學位論文 | 2007 | 通史       | 2 |
| 台灣における罪觀念－『玉歴鈔伝』の描く罪とその予防－       | 後藤武秀 | 論文   | 2007 | 通史       | 2 |
| 我國威權體制建構初期之警政（1949-1958）         | 陳純瑩  | 論文   | 2007 | 戰後       | 4 |
| 新少年司法與矯治制度實施十年的光與影               | 李茂生  | 論文   | 2008 | 戰後       | 1 |
| 政權轉移之治理性：戰後國民黨政權對日治時代保甲制度的承襲與轉化  | 姚人多  | 論文   | 2008 | 日治<br>戰後 | 1 |
| 日治時期犯罪統計書之編製與運用：以1908年統計課接辦為中心   | 林佩欣  | 論文   | 2008 | 日治       | 1 |
| 日治時期台灣浮浪者取締制度研究                  | 沈德汶  | 學位論文 | 2008 | 日治       | 1 |
| 國家建制與白色恐怖：五〇年代初期臺灣政治案件形成之原因      | 蘇慶軒  | 學位論文 | 2008 | 戰後       | 2 |
| 臺灣檢察史：制度變遷史與運作實況                 | 王泰升  | 專書   | 2008 | 通史       | 4 |
| 戰後台灣女警的發展-以台北市為例，1947～2000       | 鄭麗君  | 學位論文 | 2008 | 戰後       | 4 |
| 日治初期臺灣警政的創建與警察的召訓（1898-1906）     | 李幸真  | 學位論文 | 2008 | 日治       | 4 |
| 殖民地警察之眼：臺灣日治時期的地方警察、社會控制與空間改正之論述 | 蔡明志  | 學位論文 | 2008 | 日治       | 4 |
| 國民黨政權流氓取締制度起源研究（1927—1955）       | 黃惠貞  | 學位論文 | 2009 | 戰後       | 1 |

|                                                                   |     |      |      |          |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------|---|
| 臺灣經濟犯罪偵查機制之研究，1979-2008                                           | 楊榮宗 | 學位論文 | 2009 | 戰後       | 1 |
| 대만의 경범죄처벌법에 관한 기초자료연구 (2) : 대만의 1934년 위경벌법 (違警罰法) 총칙의 조문내용에 관한 연구 | 김성수 | 論文   | 2009 | 日治       | 1 |
| 日本對華南進政策與臺灣黑幫籍民之研究 (1895-1945)                                    | 王學新 | 專書   | 2009 | 日治       | 2 |
| 日治後期國家法對政治異議者的處置                                                  | 王祥豪 | 學位論文 | 2009 | 日治       | 2 |
| 日治後期國家法對政治異議者的處置                                                  | 王祥豪 | 學位論文 | 2009 | 日治       | 2 |
| 在地的刑罰・全球的秩序                                                       | 李佳玟 | 專書   | 2009 | 戰後       | 3 |
| 歷史印記：百件珍貴獄政檔案                                                     | 王泰升 | 專書   | 2009 | 日治<br>戰後 | 3 |
| 「南無警察大菩薩」——日治時期臺北州警察衛生展覽會中的警察形象                                   | 江玉林 | 論文   | 2009 | 日治       | 4 |
| 日治時期臺灣監獄制度之研究 (1895-1945)                                         | 蔡宛蓉 | 學位論文 | 2010 | 日治       | 3 |
| 具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證                                          | 王泰升 | 專書   | 2010 | 通史       | 1 |
| 西法東罰，罪及婦女：墮胎入罪及其對戰後臺灣婦女的影響                                        | 吳燕秋 | 論文   | 2010 | 日治<br>戰後 | 2 |
| 家醜不得外揚！？日治時期台灣「通姦罪」之初探                                            | 陳芷盈 | 學位論文 | 2010 | 日治       | 2 |
| 日治時期臺灣「不良少年」的誕生                                                   | 王珮瑩 | 學位論文 | 2010 | 日治       | 2 |
| 跨國文本脈絡下的臺灣漢文犯罪小說研究 (1895 - 1945)                                  | 王品涵 | 學位論文 | 2010 | 日治       | 2 |
| 從臺灣日治時期的漢詩再探日治警察、保正與保甲之形象                                         | 葉枉櫟 | 論文   | 2010 | 日治       | 4 |

|                                                    |       |      |      |          |   |
|----------------------------------------------------|-------|------|------|----------|---|
| 台灣治安制度史：警察與政治經濟的對話                                 | 陳添壽   | 專書   | 2010 | 通史       | 4 |
| 後藤新平與傅柯的對話——反思臺灣日治初期的殖民警察政治                        | 江玉林   | 論文   | 2010 | 日治       | 4 |
| 台灣死刑實證研究                                           | 王兆鵬   | 論文   | 2010 | 戰後       | 3 |
| 犯罪被害人保護政策之回顧與展望                                    | 許福生   | 論文   | 2010 | 戰後       | 3 |
| The Current State of Capital Punishments in Taiwan | 王兆鵬   | 論文   | 2011 | 戰後       | 3 |
| 死刑在台灣                                              | 王皇玉   | 論文   | 2011 | 戰後       | 3 |
| 日本統治初期の台湾における刑法適用問題—依用慣行の起源と総督府・法院の対立—             | 小金丸貴志 | 論文   | 2011 | 日治       | 1 |
| 日治時期台灣的犯罪統計                                        | 古慧雯   | 論文   | 2011 | 日治       | 2 |
| 日治時期高山族原住民族的現代法治初體驗：以關於惡行的制裁為中心                    | 王泰升   | 論文   | 2011 | 日治       | 3 |
| 戰後前期臺灣獄政之研究（1945-1967）                             | 簡琬莉   | 學位論文 | 2011 | 戰後       | 3 |
| 花蓮監獄的歷史變遷（1937-2010）                               | 林慧靜   | 學位論文 | 2011 | 日治<br>戰後 | 3 |
| 戰時體制下的警察與臺灣社會（1937-1945）                           | 郭怡榮   | 學位論文 | 2011 | 日治       | 4 |
| 台灣刑法學的思索：四十年來台灣刑法學發展的回顧                            | 徐偉群   | 論文   | 2011 | 戰後       | 1 |
| 殖民現代性法學：日本殖民統治下台灣現代法學知識的發展（1895-1945）              | 王泰升   | 論文   | 2012 | 日治       | 1 |
| 匪徒刑罰令與其附屬法令之制定經緯                                   | 小金丸貴志 | 論文   | 2012 | 日治       | 1 |



|                                            |     |      |      |          |   |
|--------------------------------------------|-----|------|------|----------|---|
| 集會無理？遊行有罪！——集會遊行管制的歷史形塑與法律實踐               | 劉人豪 | 學位論文 | 2012 | 戰後       | 1 |
| 從過失犯理論發展論過失概念及其標準                          | 白禮維 | 學位論文 | 2012 | 戰後       | 1 |
| 生死之間：戒嚴時期政治案件死刑判決之研究                       | 謝孟達 | 學位論文 | 2012 | 戰後       | 2 |
| 生死之間：戒嚴時期政治案件死刑判決之研究                       | 謝孟達 | 學位論文 | 2012 | 戰後       | 2 |
| 「野蠻」的復權：台灣修復式正義與轉型正義實踐的困境與脫困之道             | 吳豪人 | 論文   | 2012 | 日治<br>戰後 | 3 |
| 日據時期台灣警察制度研究                               | 李理  | 專書   | 2012 | 日治       | 4 |
| 台灣治安史研究：警察與政經體制關係的演變                       | 陳添壽 | 專書   | 2012 | 通史       | 4 |
| 日治時期臺灣的犯罪搜查體系及其科學化的出現                      | 蕭宗瀚 | 論文   | 2013 | 日治       | 1 |
| 臺灣刑事訴訟制度之回顧與前瞻——以法院職權調查義務之發展為中心            | 劉秉鈞 | 論文   | 2013 | 戰後       | 1 |
| 臺灣日治時期「犯罪即決例」第一條之內涵：即決官（署）之權限及「行政各規則」定義之論爭 | 徐國章 | 論文   | 2013 | 日治       | 1 |
| 日治時期臺灣犯罪搜查之研究（1895-1945）                   | 蕭宗瀚 | 學位論文 | 2013 | 日治       | 1 |
| 一個強暴，各自表述？——從框架觀點省視戰後婦運的強暴法律改革（1971-1999）  | 湯詠煊 | 學位論文 | 2013 | 戰後       | 1 |
| 積漸所至——由《淡新檔案·擄禁類》檔案看清代臺灣的社會衝突              | 林佳慧 | 學位論文 | 2013 | 清治       | 1 |

|                                            |      |      |      |          |   |
|--------------------------------------------|------|------|------|----------|---|
| 식민지검열과 ‘검열표준’ — 일본 및 대만과의 비교를 통하여          | 鄭根埴  | 論文   | 2013 | 日治       | 1 |
| 臺灣人在廈門活動之再探討 (1911-1946) —— 以鴉片、走私、漢奸問題為中心 | 江杰龍  | 學位論文 | 2013 | 日治       | 2 |
| 日本殖民地・占領下の少年犯罪：台湾を中心に                      | 山田美香 | 專書   | 2013 | 日治       | 2 |
| 近代臺灣懲罰與監獄的考察——一個初探性的研究                     | 許華孚  | 論文   | 2013 | 日治<br>戰後 | 3 |
| 臺灣獄政法制史之研究：從臺灣民主與保障人權角度分析                  | 張維中  | 論文   | 2013 | 通史       | 3 |
| 日治時期臺灣司法保護事業之發展——以臺灣三成協會為中心                | 王淑蕙  | 學位論文 | 2013 | 日治       | 3 |
| 台灣警政發展史                                    | 章光明  | 專書   | 2013 | 通史       | 4 |
| 日治時期在臺日本警察的原住民書寫：以重要個案為分析對象                | 溫席昕  | 學位論文 | 2013 | 日治       | 4 |
| 臺灣光復初期警務的接收與發展                             | 陳宜安  | 論文   | 2013 | 戰後       | 4 |
| 戰後台灣刑法界的發展                                 | 蔡聖偉  | 論文   | 2014 | 戰後       | 1 |
| 戰後台灣刑事訴訟法之蛻變與展望                            | 何賴傑  | 論文   | 2014 | 戰後       | 1 |
| 清代刑事審判文化：以臺灣命盜案件審判為個案之分析                   | 林文凱  | 論文   | 2014 | 清治       | 1 |
| 我國刑法——刑罰論述之解構與再構嘗試——以與社會的運動關係為核心           | 鍾慶禹  | 學位論文 | 2014 | 戰後       | 1 |
| 白玫瑰運動之研究——從情感、社會運動與法律修正之角度切入               | 李品儀  | 學位論文 | 2014 | 戰後       | 1 |

|                                                           |                           |      |      |          |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------|---|
| 일제하 대만 출판경찰과<br>검열 텍스트                                    | 鄭根埴                       | 論文   | 2014 | 日治       | 1 |
| 白色恐怖在臺灣——戰後臺灣<br>政治案件之處置                                  | 蘇瑞鏘                       | 專書   | 2014 | 戰後       | 2 |
| 二二八事件中的自新：以臺<br>中、嘉義、臺南、高雄為中心                             | 劉恆旻                       | 論文   | 2014 | 戰後       | 2 |
| 權衡下的 10 年罪責：雷震案<br>與 1950 年代的言論自由問題                       | 楊秀菁                       | 論文   | 2014 | 戰後       | 2 |
| 日治時期臺灣監獄制度與實踐                                             | 林政佑                       | 專書   | 2014 | 日治       | 3 |
| 戰後臺灣赦免實踐與轉型正義                                             | 劉恆旻                       | 論文   | 2014 | 戰後       | 3 |
| 戰後臺灣懲罰社會之研究——<br>以監獄執行為中心                                 | 林正昇                       | 學位論文 | 2014 | 戰後       | 3 |
| 罪與罰：臺灣刑罰規範變遷的<br>社會學初探                                    | 王昱培                       | 學位論文 | 2014 | 日治<br>戰後 | 3 |
| 日治時期原住民蕃語集中的<br>「警察」形象解析——以<br>1905~1933 年日蕃對譯教本為<br>範疇—— | 涂紋鳳                       | 學位論文 | 2014 | 日治       | 4 |
| 台灣人的國籍初體驗：日治台<br>灣與中國跨界人的流動及其法<br>律生活                     | 王泰升、<br>阿部由理<br>香、吳俊<br>瑩 | 專書   | 2015 | 日治       | 1 |
| 臺灣法律現代化歷程：從「內<br>地延長」到「自主繼受」                              | 王泰升                       | 專書   | 2015 | 日治<br>戰後 | 1 |
| 二二八事件中的叛亂與懲罰：<br>兼論戰後初期國民政府的政<br>治、軍事與法律關係                | 曾文亮                       | 論文   | 2015 | 戰後       | 1 |
| 戰後臺灣關於「違警罰法」的<br>批判內容與脈絡考察                                | 吳俊瑩                       | 論文   | 2015 | 戰後       | 1 |
| 論清朝地方衙門審案機制的運<br>作——以《淡新檔案》為中心                            | 王泰升、<br>曾文亮、<br>吳俊瑩       | 論文   | 2015 | 清治       | 1 |

|                                          |     |      |      |    |   |
|------------------------------------------|-----|------|------|----|---|
| 當代臺灣刑事補償規範變遷之法制分析：以海軍反共先鋒營及判決核覆制度為考察     | 蔡志浩 | 學位論文 | 2015 | 戰後 | 1 |
| 二二八事件中的叛亂與懲罰：兼論戰後初期國民政府的政治、軍事與法律關係       | 曾文亮 | 論文   | 2015 | 戰後 | 2 |
| 在無罪中定罪：戰後臺灣「知匪不報」案件之研究                   | 李禎祥 | 論文   | 2015 | 戰後 | 2 |
| 威權時期的「擺樣子公審」：國民黨對政治案件「形式合法性」的操作          | 劉芳瑜 | 學位論文 | 2015 | 戰後 | 2 |
| 日治時期臺灣監獄教化制度之研究                          | 李瑜雯 | 學位論文 | 2015 | 日治 | 3 |
| 警察與國家發展：臺灣治安史的結構與變遷                      | 陳添壽 | 專書   | 2015 | 通史 | 4 |
| 臺灣「警察處理抗爭」之法制的考察及省思——以政黨輪替時代的警察策略及其反制為核心 | 許仁碩 | 學位論文 | 2015 | 戰後 | 4 |
| 臺灣死刑制度之在地／全球辯證發展                         | 李佳玟 | 論文   | 2016 | 戰後 | 3 |
| 從掃除黑金到反貪腐——台灣反貪污論述與其對相關法制的影響             | 劉純好 | 學位論文 | 2016 | 戰後 | 1 |
| 再訪法實證研究概念與價值：以簡單量化方法研究我國減刑政策為例           | 蘇凱平 | 論文   | 2016 | 戰後 | 3 |
| 殖民地的法學者：「現代」樂園的漫遊者群像                     | 吳豪人 | 專書   | 2017 | 日治 | 1 |
| 台灣法律史概論                                  | 王泰升 | 專書   | 2017 | 通史 | 1 |
| 去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型                       | 王泰升 | 專書   | 2017 | 日治 | 1 |

|                                         |      |      |      |    |   |
|-----------------------------------------|------|------|------|----|---|
| 吸毒者處遇政策變遷（1998-2017）：制度論的解釋             | 李柏昇  | 學位論文 | 2017 | 戰後 | 1 |
| 台灣總督府匪徒刑罰令について                          | 戶島桃子 | 論文   | 2017 | 日治 | 1 |
| 臺灣日治時期刑事訴訟近代化之探討                        | 李春福  | 論文   | 2017 | 日治 | 1 |
| 清代臺灣的監獄管理——以《淡新檔案》為中心                   | 洪世昌  | 學位論文 | 2017 | 清治 | 3 |
| 我國監所作業之研究                               | 吳家豪  | 學位論文 | 2017 | 戰後 | 3 |
| 법, 식민주의와 근대성: 비교의 시점으로 본 식민지기 감옥 법제의 고찰 | 林政佑  | 論文   | 2018 | 日治 | 3 |
| 以暴力團體之名：1920年代臺灣無賴漢三級制的歷史系譜             | 梁秋虹  | 論文   | 2018 | 日治 | 1 |

資料來源：筆者製成。

## 參考文獻

### 1. 中文部分

- David Garland著，劉宗為、黃煜文譯（2006），懲罰與現代社會，臺北：商周。[Garland, David. 1990. *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. Chicago, IL: University of Chicago Press.]
- Michel Foucault著，劉北成、楊遠嬰譯（1992），規訓與懲罰：監獄的誕生，臺北：桂冠。[Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, translated by Alan Sheridan. New York, NY: Pantheon Books.]
- 王兆鵬（2002），臺灣刑事訴訟法制之回顧與前瞻，律師雜誌，273期，頁18-37。
- 王品涵（2010），跨國文本脈絡下的臺灣漢文犯罪小說研究（1895-1945），國立臺灣大學臺灣文學研究所碩士論文。
- 王泰升（2003），台灣法的近代性與日本殖民統治，月旦法學雜誌，92期，頁197-211。
- （2006），以台灣法制研究為志業的姉齒松平，台灣本土法學雜誌，89期，頁5-18。
- （2008），臺灣檢察史：制度變遷史與運作實況，臺北：法務部。
- （2010），具有歷史思維的法學：結合台灣法律社會史與法律論證，臺北：自版。
- （2014），台灣日治時期的法律改革，修訂版，臺北：聯經。
- （2015），臺灣法律現代化歷程：從「內地延長」到「自主繼受」，臺北：中央研究院臺灣史研究所、臺大出版中心。

- (2017), 去法院相告：日治台灣司法正義觀的轉型, 修訂版, 臺北：臺大出版中心。
- (2017), 台灣法律史概論, 5版, 臺北：元照。
- 王泰升、阿部由理香、吳俊瑩 (2015), 台灣人的國籍初體驗：日治台灣與中國跨界人的流動及其法律生活, 臺北：五南。
- 王泰升、堯嘉寧、陳韻如 (2004), 戴炎輝的「鄉村臺灣」研究與淡新檔案——在地「法律與社會」研究取徑的斷裂、傳承和對話, 法制史研究, 5期, 頁255-325。
- 王泰升、曾文亮 (2011), 台灣法律人的故事, 臺北：元照。
- 王泰升、曾文亮、吳俊瑩 (2015), 論清朝地方衙門審案機制的運作——以《淡新檔案》為中心, 中央研究院歷史語言研究所集刊, 86卷2期, 頁421-469。
- 王珮瑩 (2010), 日治時期臺灣「不良少年」的誕生, 國立清華大學歷史學研究所碩士論文。
- 王祥豪 (2009), 日治後期國家法對政治異議者的處置, 國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 王學新 (2009), 日本對華南進政策與臺灣黑幫籍民之研究 (1895-1945), 南投：國史館臺灣文獻館。
- 古慧雯 (2011), 日治時期台灣的犯罪統計, 經濟論文叢刊, 39卷1期, 頁45-79。
- 司法院編 (2004), 台灣法界耆宿口述歷史 (一), 臺北：司法院。
- (2006), 台灣法界耆宿口述歷史 (二), 臺北：司法院。
- (2007), 台灣法界耆宿口述歷史 (三), 臺北：司法院。
- (2008), 台灣法界耆宿口述歷史 (四), 臺北：司法院。
- (2010), 台灣法界耆宿口述歷史 (五), 臺北：司法院。
- (2011), 台灣法界耆宿口述歷史 (六), 臺北：司法院。
- (2013), 台灣法界耆宿口述歷史 (七), 臺北：司法院。
- 江玉林 (2010), 後藤新平與傅柯的對話——反思臺灣日治初期的殖民警察政治, 中研院法學期刊, 7期, 頁41-79。

- 江杰龍 (2013), 臺灣人在廈門活動之再探討 (1911-1946) ——以鴉片、走私、漢奸問題為中心, 國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文。
- 吳俊瑩 (2015), 戰後臺灣關於「違警罰法」的批判內容與脈絡考察, 臺灣文獻季刊, 66卷3期, 頁151-196。
- 吳豪人 (2012), 「野蠻」的復權: 台灣修復式正義與轉型正義實踐的困境與脫困之道, 台灣人權學刊, 1卷3期, 頁67-93。
- (2017), 殖民地的法學者: 「現代」樂園的漫遊者群像, 臺北: 臺大出版中心。
- 吳叡人 (2008), 國家建構、內部殖民與冷戰: 戰後臺灣國家暴力的歷史脈絡, 收於: 李禎祥、林世煜、曹欽榮、胡慧玲、鄭純宜、林芳微編, 人權之路: 臺灣民主人權回顧, 頁168-173, 臺北: 陳文成基金會。
- 李佳玟 (2009), 近年來性侵害犯罪之刑事政策分析——從婦運的角度觀察, 收於: 在地的刑罰·全球的秩序, 頁61-119, 臺北: 元照。
- 李俊增 (2009), 法律、規訓與治理——現代權力關係中之法律形式, 政治與社會哲學評論, 30期, 頁1-59。
- 李品儀 (2014), 白玫瑰運動之研究——從情感、社會運動與法律修正之角度切入, 國立成功大學法律學研究所碩士論文。
- 李茂生 (1995), 八四年版少事法草案起草經過及評釋 (上), 刑事法雜誌, 39卷4期, 頁1-17。
- (1996), 八四年版少事法草案起草經過及評釋 (下), 刑事法雜誌, 40卷1期, 頁44-68。
- (1998), 權力、主體與刑事法, 臺北: 翰蘆。
- (2001), 我國少年事件處理法的檢討與展望——以刑事司法與福利行政兩系統的交錯為論點, 月旦法學雜誌, 74期, 頁30-50。
- (2008), 新少年司法與矯治制度實施十年的光與影, 收



- 於：林山田教授紀念論文集編輯委員會編，刑與思——林山田教授紀念論文集，頁583-606，臺北：元照。
- 李崇儋（1996），日本時代臺灣警察制度之研究，國立臺灣大學法律研究所碩士論文。
- 沈德汶（2008），日治時期台灣浮浪者取締制度研究，國立政治大學臺灣史研究所碩士論文。
- 林文凱（2014），清代刑事審判文化：以臺灣命盜案件審判為個案之分析，法制史研究，25期，頁95-130。
- （2016），清代法律史研究的方法論檢討：「地方法律社會史」研究提出的對話，收於：柳立言編，史料與法史學，頁311-348，臺北：中央研究院歷史語言研究所。
- 林玉茹、李毓中編（2004），戰後臺灣的歷史學研究1945-2000（七）：臺灣史，臺北：臺大出版中心。
- 林東茂（2008），山田師刑法思想，月旦法學雜誌，158期，頁119-123。
- 林政佑（2014），日治時期臺灣監獄制度與實踐，臺北：國史館。
- 林慧靜（2011），花蓮監獄的歷史變遷（1937-2010），國立東華大學臺灣文化學研究所碩士論文。
- 邱純惠（1989），十九世紀台灣北部的犯罪現象——以淡新檔案刑事類為例，國立臺灣大學歷史學研究所碩士論文。
- 柯雨瑞（2006），百年來台灣毒品刑事政策變遷之研究，中央警察大學犯罪防治研究所博士論文。
- 徐育安（2009），費爾巴哈之故意理論及其影響——以德國刑法為核心，政大法學評論，109期，頁1-57。
- 張炎憲（2009），白色恐怖與轉型正義，收於：張炎憲、陳美蓉編，戒嚴時期白色恐怖與轉型正義論文集，頁1-15，臺北：吳三連台灣史料基金會。
- 張淑中（2013），臺灣獄政法制史之研究：從臺灣民主與保障人權角度分析，犯罪、刑罰與矯正研究，5卷1期，頁24-51。

- 張蕙蘭 (2007)，控制性侵害，國立臺灣大學社會學研究所碩士論文。
- 許玉秀 (2000)，犯罪階層體系及其方法論，臺北：春風煦日論壇。
- 許恒達 (2008)，「實體真實發現主義」之知識形構與概念考古——以中世紀至現代初期之德國刑事程序發展史為中心，政大法學評論，101期，頁137-192。
- (2010)，「行為非價」與「結果非價」——論刑事不法概念的實質內涵，政大法學評論，114期，頁215-300。
- (2011)，刑法法益概念的茁生與流變，月旦法學雜誌，197期，頁134-151。
- 陳芷盈 (2010)，家醜不得外揚！？日治時期台灣「通姦罪」之初探，國立政治大學臺灣史研究所碩士論文。
- 陳惠馨 (2016)，德國近代刑法史，修訂2版，臺北：元照。
- 陳運財 (1999)，刑事訴訟之回顧與展望，月旦法學雜誌，45期，頁20-33。
- 陳韻如 (2004)，帝國的盡頭——淡新檔案中的姦拐故事與申冤者，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 堯嘉寧 (2005)，官府中的紛爭解決——以淡新檔案觀察相當於今日新竹市之區域之案件，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 曾文亮 (2015)，二二八事件中的叛亂與懲罰：兼論戰後初期國民政府的政治、軍事與法律關係，臺灣史研究，22卷4期，頁83-122。
- 湯詠煊 (2013)，一個強暴，各自表述？——從框架觀點省視戰後婦運的強暴法律改革 (1971-1999)，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 黃丞儀 (2015)，戒嚴時期法律體系的未解難題與責任追究，收於：臺灣民間真相與和解促進會編，記憶與遺忘的鬥爭：臺灣

- 轉型正義階段報告（三）面對未竟之業，頁15-70。臺北：衛城。
- 裘佩恩（1997），戰後臺灣政治犯的法律處置，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 劉芳瑜（2015），威權時期的「擺樣子公審」：國民黨對政治案件「形式合法性」的操作，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 劉建佑（2005），戰後台灣言論叛亂除罪化的確立，國立臺灣大學國家發展研究所碩士論文。
- 劉彥君（2005），強盜或抗日？：以日治法院判決中的「匪徒」為核心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 劉恆旻（1999），由包公系列小說看傳統中國正義觀，月旦法學雜誌，53期，頁35-46。
- （2014），二二八事件中的自新：以臺中、嘉義、臺南、高雄為中心，臺灣史研究，21卷4期，頁105-146。
- 蔡宛蓉（2010），日治時期臺灣監獄制度之研究（1895-1945），國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文。
- 蔡明志（2008），殖民地警察之眼：臺灣日治時期的地方警察、社會控制與空間改正之論述，國立成功大學建築學系博士論文。
- 鄭維中（2004），荷蘭時代的台灣社會：自然法的難題與文明化的歷程，臺北：前衛。
- 蕭昱卉（2007），病人與犯人：台灣百年來吸毒者的軌跡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 戴炎輝（1979），清代臺灣之鄉治，臺北：聯經。
- 謝孟達（2012），生死之間：戒嚴時期政治案件死刑判決之研究，國立政治大學國家發展研究所碩士論文。
- 謝煜偉（2005），寬嚴並進刑事政策之省思，月旦法學雜誌，126期，頁131-157。
- 鍾淑敏（2004），日治時期臺灣人在廈門的活動及其相關問題

(1895-1938)，收於：走向近代編輯小組編，走向近代：國史發展與區域動向，頁400-451，臺北：東華書局。

藍博洲（1993），白色恐怖，臺北：揚智文化。

羅詩敏（2000），二二八事件之法律史考察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

蘇凱平（2016），再訪法實證研究概念與價值：以簡單量化方法研究我國減刑政策為例，臺大法學論叢，45卷3期，頁979-1043。

蘇瑞鏘（2014），白色恐怖在臺灣——戰後臺灣政治案件之處置，新北：稻鄉。

蘇慶軒（2008），國家建制與白色恐怖：五〇年代初期臺灣政治案件形成之原因，國立臺灣大學政治學研究所碩士論文。

## 2. 外文部分

### (1) 日文

梅森直之（2006），変奏する統治—二〇世紀初頭における台湾と韓国の刑罰・治安機構，酒井哲哉主編，「帝国」日本の学知（一）：「帝国」編成の系譜，頁43-81，東京：岩波書店。

小田中聡樹（1986），刑事訴訟法の史的構造，東京：有斐閣。

小野博司（2015），東アジア近代法史のための小論，神戸法学年報，29号，頁3-25。

駒込武（2015），世界史のなかの台湾植民地支配：台南長老教中学校からの視座，東京：岩波書店。

後藤武秀（2007），台湾における罪観念—『玉歴鈔伝』の描く罪とその予防—，法学新報，113卷11・12号，頁281-303。

鈴木秀光（2012），清代刑事裁判における州県官の対応に関する一考察：淡新檔案の盜案の科刑事案を一例に，法制史研究，62号，頁35-84。

- 鈴木賢（2002），試論・東アジア法系の成立可能性，北大法学論集，53卷3号，頁308-319。
- 趙景達（2008），殖民地期朝鮮の知識人と民衆——殖民地近代性論批判，東京：有志舎。
- 根本敬彦（1989），明治二年・英国人「ホーイ」殺害事件考——明治五年監獄則制定の端緒，手塚豊編，近代日本史の新研究7，頁205-228，東京：北樹。
- 文竣暎（2004），殖民地司法制度の形成と帝国への拡散——初期台湾型司法制度の成立に至る立法過程を中心に——，浅野豊美、松田利彦編，殖民地帝国日本の法的構造，頁33-84，東京：信山社。
- 林真貴子（2009），日本における「法の継受と創造」に関する研究の現状と課題，水林彪編，東アジア法研究の現状と将来——伝統的法文化と近代法の継受，頁17-42，東京：国際書院。
- 久岡康成（2007），大正刑訴法と供述を録取した書面，立命館法学，316号，頁195-219。
- 檜山幸夫（1998），台湾における監獄制度の確立，收於：中京大学社会科学研究所台湾総督府文書目録編纂委員会編，台湾総督府文書目録（5），頁465-513，東京：ゆまに書房。
- 水谷智（2011），アン・ストーリーの殖民地研究と東アジアからの応答可能性（差異の表象），人文学報，100号，頁49-75。
- （2017），駒込史学が広げる間帝國的な視座の可能性，*Quadrante: Areas, cultures and positions* = 四分儀：地域・文化・位置のための総合雑誌：クアドランテ，19号，頁77-82。
- 安井眞奈美（2014），怪異と身体の民俗学：異界から出産と子育てを問い直す，東京：せりか書房。
- 山田美香（2013），日本殖民地・占領下の少年犯罪：台湾を中心に，東京：成文堂。

ディルク・ブラジウス著，比嘉康光訳（1995），ドイツ政治犯罪の歴史：司法と国事犯に関する研究，東京：成文堂。  
 [Blasius, Dirk (1983), Geschichte der politischen Kriminalität in Deutschland: 1800-1980: eine Studie zu Justiz und Staatsverbrechen, Frankfurt am Main: Suhrkamp.]

## (2)韓文

文明基（2013），대만·조선의 ‘식민지근대’의 격차[臺灣朝鮮的殖民地近代之差異]，중국근현대사연구[中國近現代史研究]，59期，頁69-99。

金昌祿（1995），일본제국주의의 식민지배구조의 성격[日本帝國主義的殖民地支配結構與性格]，법사학연구[法史學研究]，16號，頁3-5。

———（2014），법에 있어서의 ‘근대’[法律中的近代]，法學論叢，21輯1號，頁67-87。

文竣暎（2001），帝國日本の 植民地 刑事司法制度의 形成- 1895~1912년 臺灣과 朝鮮의 法院組織과 刑事法規를 중심으로[帝國日本の殖民地刑事司法制度形成：以1895-1912年臺灣與朝鮮法院組織與刑事法規為中心]，법사학연구[法史學研究]，23期，頁97-138。

林政佑（2018），법, 식민주의와 근대성: 비교의 시점으로 본 식민지기 감옥 법제의 고찰[法、殖民主義與現代性：從比較視點來看殖民地朝鮮與臺灣的監獄法制考察]，收於：국제고려학회 서울지회 편[國際高麗學會首爾支部編]，한국학과 조선학, 그 쟁점과 코리아학2[韓國學與朝鮮學，其爭點與高麗學2]，頁191-221。

李在承（2011），식민주의와 법학[殖民主義與法學]，민주법학[民主法學]，45期，頁13-45。

李喆雨（1999），법에 있어서 [근대] 개념：얼마나 유용한가[法

律中的「近代」概念：有用性多高？]，*법과 사회*[法與社會]，16卷1號，頁251-272。

鄭根埴（2013），*식민지검열과 ‘검열표준’ — 일본 및 대만과의 비교를 통하여*[殖民地檢閱及「檢閱標準」：比較日本與臺灣]，*大東文化研究*，79期，頁7-43。

### (3) 西文

Arnold, David. 1995. The Colonial Prison: Power, Knowledge and Penology in Nineteenth-Century India. Pp. 148-187 in *Subaltern Studies VIII: Writings in South Asian History and Society*, edited by David Arnold and David Hardiman. New York, NY: Oxford University Press.

Golder, Ben, and Peter Fitzpatrick. 2009. *Foucault's Law*. New York, NY: Routledge.

Hunt, Alan, and Gary Wickham. 1994. *Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance*. London: Pluto Press.

Shin, Gi-Wook, and Michael Robinson, eds. 1999. *Colonial Modernity in Korea*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.

Shteir, Rachel. 2012. *The Steal: A Cultural History of Shoplifting*. London: Penguin Books.

Simon, Jonathan, and Richard Sparks. 2012. Introduction. Pp. 1-20 in *The SAGE Handbook of Punishment and Society*, edited by Jonathan Simon and Richard Sparks. London: SAGE.

Sprunger, Michael Lorin. 2011. Grafting Justice: Crime and the Politics of Punishment in Korea, 1875-1938 Unpublished Ph.D dissertation. University of Hawaii at Manoa (on file with University of Hawaii at Manoa Hamilton Library).

Yao, Jen-To. 2002. Governing the Colonised: Governmentality in the Japanese Colonisation of Taiwan, 1895-1945 Unpublished Ph.D.

thesis, University of Essex (on file with University of Essex Library System).

Zinoman, Peter. 2001. *The Colonial Bastille: A History of Imprisonment in Vietnam, 1862-1940*. Los Angeles, CA: University of California Press.



## Retrospect and Prospect of Taiwan Historical Research of Criminal Justice in the Recent Thirty Years

*Cheng-Yu Lin\**

### **Abstract**

Criminal justice is the system of practices and institutions which deal with “crime” and “punishment”, from how to criminalize, to how the state or authority deters, investigates and sanctions crimes, and even about how the state or authority punishes these people who violate the law. The history of criminal justice involves historical research institutions, social facts, and relevant actors related to criminal justice, for example, the police, the courts, and prisons. Through the history of criminal justice research, we can find the character of social control in a nation or region, and the relationship between law and society. This article reviews recent studies about the history of criminal justice in Taiwan, during the past 30 years, then chooses some issues to analyze, in order to find the developments and issues worth investigating in the future.

KEYWORDS: history of criminal justice, crime, punishment, legal history.

---

\* Assistant professor, Department of Law, School of law, Fu Jen Catholic University.